



PUTUSAN

Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Raka Saputra Als Kake Bin Tata Suhandi**
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/17 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bangau Raya No. 62 RT 001 RW 005 Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Raka Saputra als Kake Bin Tata Suhandi ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa Raka Saputra als Kake Bin Tata Suhandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Halaman 1 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Gilang Ramadhan, SH., MH., Nurika A.P., AMK., SH., MH., C.Med., Berto Langadjava, SH., Pauzan, SH., Hari Akbar, SH., Imam Prayogi, SH., Hardi Jaya, SH. dan Jebri Hamzah, SH., MH., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kota Pekanbaru, yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Komplek Central Bisnis Blok C4 No. 24 RT 003 RW 008 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:052/SK-K/X/2024/LBHTNN-Pbr tanggal 25 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:430/SK/Pid/2024/PN Pbr tanggal 25 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAKA SAPUTRA Als KAKE Bin TATA SUHANDI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **Pembunuhan berencana dan melakukan pencurian yang didahului tindakan kekerasan menyebabkan matinya korban Saiwan** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu : Primair Pasal 340 KUHPidana dan Kedua : Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana yang telah didakwakan terhadap terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAKA SAPUTRA Als KAKE Bin TATA SUHANDI** dengan pidana penjara selama **19 (Sembilan belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi BM 1594 DS dan Nomor Rangka MHYKZE81SJ100884 dan Nomor Mesin K14BT-1035485 atas nama MARYONO;



- b. 1 (satu) buah bantal warna merah dengan motif bunga
- c. 40 (empat puluh) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- d. 180 (seratus delapan puluh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- e. 35 (tiga puluh lima) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. 120 (seratus dua puluh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan;

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Memberikan Putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya. (*Ex aquo at bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **RAKA SAPUTRA Als KAKE Bin TATA SUHANDI**, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Bunga Inem Perum. Mandala Garden Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban SAIWAN**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang lebih kurang 5 (lima) bulan telah mengenal dan bekerja menjadi sopir panggilan Korban SAIWAN, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib pergi mengantar Korban SAIWAN menuju Bank Mandiri Panam dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga milik Korban SAIWAN untuk mengganti PIN ATM Bank Mandiri milik Korban SAIWAN. Setelah selesai dari Bank Mandiri selanjutnya sekira pukul 10.00 wib, terdakwa Bersama-sama dengan Korban SAIWAN pergi menuju cucian mobil di Jl. Purwodadi Panam Kota Pekanbaru, selanjutnya sekira pukul 11.00 wib selesai mencuci mobil lalu terdakwa Bersama-sama dengan Korban SAIWAN pulang menuju rumah Korban SAIWAN di Jl. Bunga Inem Perum. Mandala Garden Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru.



- Bahwa sekira pukul 11.30 wib, Korban SAIWAN mengobrol dengan terdakwa di teras rumah Korban SAIWAN, lalu dari obrolan tersebut, Korban SAIWAN mengatakan kepada terdakwa jika Korban SAIWAN memiliki uang RP. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) di dalam rekening miliknya. Kemudian Korban SAIWAN menyuruh terdakwa untuk membeli nasi bungkus dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selang 5 (lima) menit kemudian terdakwa Kembali ke rumah Korban SAIWAN dan memberikan nasi bungkus kepada Korban SAIWAN. Setelah itu kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana merupakan hak terdakwa sebagai sopir panggilan Korban SAIWAN, namun Korban SAIWAN mengatakan jika tidak memiliki uang dan mencampakkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa di meja yang ada di teras rumah Korban SAIWAN tersebut sambil berkata ***"Kau kurang ajar Ka, udah susah masih juga minta uang bapak kayak gitu, sudahlah pulang kau kesana, aku mau makan"***. Akibat perkataan Korban SAIWAN tersebut membuat terdakwa sakit hati.

- Bahwa sekira pukul 11.30 wib, saat Korban SAIWAN berjalan masuk ke rumah dan tepatnya sedang berjalan di ruang tamu, terdakwa yang dikarenakan sakit hati hanya diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Korban SAIWAN mulai berniat untuk menghabisi nyawa Korban SAIWAN yang kebetulan di rumah tersebut hanya ada Korban SAIWAN dan terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan berjalan dari belakang Korban SAIWAN langsung mengambil asbak rokok yang ada di meja ruang tamu langsung memukulkan asbak rokok tersebut ke arah bagian belakang kepala Korban SAIWAN sehingga Korban SAIWAN tersungkur di sudut dinding jendela dalam ruang tamu. Setelah Korban SAIWAN tersungkur lalu terdakwa mencekik leher Korban SAIWAN sambil menutup hidungnya selama 10 (sepuluh) menit namun Korban SAIWAN masih tetap bernafas. Kemudian terdakwa pergi ke dalam kamar Korban SAIWAN untuk mengambil bantal petak dan membekap wajah Korban SAIWAN selama 5 (lima) menit namun Korban SAIWAN juga masih bernafas. Setelah itu terdakwa kembali mencekik leher Korban SAIWAN selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga membuat Korban SAIWAN tidak bergerak, tidak bernafas dan tidak bernyawa.



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.15 wib terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam dompet Korban SAIWAN dan kemudian mengotak-atik handphone android merk Samsung A32 warna hitam milik Korban SAIWAN di dalam kamar Korban SAIWAN yang mana terdakwa melihat saldo di M-Banking milik Korban SAIWAN terdapat uang sejumlah Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah). Awalnya terdakwa yang dapat mengetahui nomor PIN M-Banking milik Korban SAIWAN tersebut kemudian mentransfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun ternyata terdakwa salah transfer yang mana uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut terdakwa transfer ke rekening milik Korban SAIWAN lainnya. Lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang Bernama Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy kemudian meminta nomor rekening milik Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy setelah mendapatkan nomor rekening Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy lalu terdakwa mentransferkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).



- Bahwa kemudian pada pukul 14.00 wib, terdakwa kabur dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga BM 1594 DS milik Korban SAIWAN dan membawa barang-barang milik Korban SAIWAN lainnya, selanjutnya terdakwa mengambil uang milik Korban SAIWAN melalui BRI Link dan melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya pada pukul 14.30 wib terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Perum. Villa Teropong Gading Permai yang berada di Jl. Datuk Tunggul Blok C39 Kab. Kampar untuk pamit ke istri terdakwa yaitu saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), saat itu saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul bertanya **"ini apa?"** dijawab oleh terdakwa **"ini uang ke Aceh, bayar aja semua"** kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumahnya. Selanjutnya pada pukul 15.40 wib, saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul menelepon terdakwa dan bertanya saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul **"sudah berada dimana?"** dan dijawab terdakwa **"sudah di Rimbo Panjang"** lalu saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul bertanya Kembali **"ke Aceh kok lewat Rimbo Panjang"** dijawab oleh terdakwa **"singgah dulu ke Padang"**. Saat itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul jika terdakwa ada uang kiriman dari kampung sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hasil penjualan sawah di kampung yang dikirim keluarga terdakwa ke rekening Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy, lalu saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul bertanya **"mengapa dikirim ke rekening Willy? Dan mengapa bukan ke rekening saya saja?"** dijawab oleh terdakwa karena saat itu terdakwa sedang Bersama dengan Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy sehingga menggunakan rekeningnya. Setelah mendapat informasi demikian dari terdakwa lalu saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul menghubungi Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy namun tidak dapat dihubungi sehingga saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul Kembali menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menyuruh Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy mentransfer uang tersebut ke rekening milik saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul namun saat itu terdakwa tidak dapat dihubungi lagi.



- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib, Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy mengantarkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk diserahkan ke istri terdakwa yaitu saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul yang mana sebelumnya saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul menghubungi Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy bahwa butuh uang untuk bayar sekolah anak-anaknya sehingga meminta uang yang ditransfer terdakwa kepada Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy. Setelah Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul lalu Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy berjanji akan menyerahkan sisa uang nya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) esok harinya dikarenakan Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy tidak dapat menarik uang tunai dalam jumlah besar sekaligus.



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan adiknya yang Bernama Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan (keduanya anak dari korban SAIWAN) merasa khawatir dengan keadaan Korban SAIWAN yang sebelumnya tidak dapat dihubungi lagi karena handphone miliknya mati pergi ke rumah Korban SAIWAN, sesampainya di rumah korban SAIWAN pada pukul 17.30 wib, saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan melihat pagar rumah dalam keadaan tertutup dengan dikunci gembok, lalu juga melihat di garasi tidak ada mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu BM 1594 DS milik Korban SAIWAN sehingga membuat saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan berpikir korban SAIWA pergi keluar rumah. Kemudian saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan bertanya-tanya kepada tetangga apakah ada melihat Korban SAIWAN, lalu tetangga tersebut mengatakan melihat korban SAIWAN sehari sebelumnya dengan sopirnya yaitu terdakwa, sedangkan hari itu tidak ada terlihat sama sekali oleh tetangga. Kemudian saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan pulang ke rumah Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan di Jalan Suka Karya dan saat dirumah Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan, ibu sambung saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan yaitu saksi Sri Susanti Als Yanti Binti Kirwan Bin Rasun menghubungi saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan memberitahukan jika saksi Sri Susanti Als Yanti Binti Kirwan Bin Rasun memiliki firasat tidak baik. Demikian juga itu kakak dan adik-adik saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan melalui Wa Grup Keluarga mendesak saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan untuk mendatangi lagi rumah Korban SAIWAN dan menyuruh saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan memeriksa sampai ke dalam rumah. Sekira pukul 18.30 wib saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan kembali mendatangi rumah Korban SAIWAN dengan membawa kunci rumah yang ada pada Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan dan saat saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan membuka pagar, Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan menerangi dengan lampu sepeda motornya dan selanjutnya saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan memasuki rumah melalui pintu samping /pintu dapur kemudian menuju dapur sambil menghidupkan lampu pada dapur



sambil di ikuti oleh Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan. Pada salah satu jendela kamar yang berbatasan dengan dapur ada jendela yang biasa tidak dikunci dan kemudian saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan memasuki kamar melalui jendela tersebut karena pintu dapur dengan ruang tengah terkunci. Dan dari dalam kamar saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan menuju ruang tengah sambil saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan mencari stok kontak lampu namun tidak menemukannya. Saat saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan mencari-cari stok kontak lampu saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan melihat bayangan tumpukan kain di ruang tengah dan mencium aroma bau busuk dan saat itu timbul rasa takut sehingga saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan berteriak dan kemudian saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan keluar dari dalam rumah menuju dapur. Kemudian saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan sepakat memanggil tetangga yang bernama saksi Roso Wibowo Als Roso dan bersama-sama kembali masuk ke dalam rumah dimana Saksi Roso Wibow Als Roso yang berada di depan. Saat saksi Roso Wibowo Als Roso berada di ruang tengah saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan meminta mencari stok kontak dan saat mencarinya saksi Roso Wibowo Als Roso juga melihat samar-samar unggukan kain di ruang tengah dan saat itu timbul rasa takut pada saksi Roso Wibowo Als Roso sehingga saksi Roso Wibowo Als Roso berserta saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan kembali keluar dari rumah tersebut. Kemudian saksi Roso Wibow Als Roso memanggil tetangga yang lain yang tidak saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan ketahui namanya dan mengajaknya masuk ke dalam rumah, namun sebelum masuk ke dalam ruang tengah tetangga lain tersebut mencoba mengintip dari dapur menuju ruang tengah dan melihat ada banyak darah di lantai dekat tumpukan kain tersebut sehingga tidak jadi masuk ke dalam rumah. Selanjutnya saksi Roso Wibowo Als Roso beserta saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan sepakat memanggil Ketua RT yaitu saksi Zaidan Matcik Als Zaidan Bin Matcik (Alm), selanjutnya saksi Zaidan Matcik Als Zaidan Bin Matcik (Alm) datang kemudian Bersama-sama masuk ke dalam rumah dan menuju ruang tengah dan berhasil menghidupkan lampu lalu kemudian saksi Zaidan Matcik Als Zaidan Bin Matcik (Alm) membuka kain spray yang menutupi sesuatu dan setelah dibuka ternyata adalah mayat korban SAIWAN, sehingga membuat saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan menangis



histeris. Selanjutnya dan selanjutnya saksi Zaidan Matcik Als Zaidan Bin Matcik (Alm) menghubungi Polisi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sebelum Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy berangkat kerja menitipkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada istrinya untuk diantarkan ke saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul, namun dalam perjalanan Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy mendapat kabar dari karyawan nya jika terdakwa dicari-cari polisi karena kasus pembunuhan dan pencurian sehingga Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy menghubungi istrinya agar tidak menyerahkan uang yang dititipkan tersebut kepada saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul. Kemudian Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy berkonsultasi dengan keluarganya dan keluarganya menyuruh Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy agar tetap memegang uang tersebut hingga polisi bertanya kepada Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy.



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wib, saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal lalu saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) mengangkat telepon tersebut sambil bertanya **"ini siapa?"** terus dari telepon tersebut berkata **"ini saya, Raka"** yang saat itu sudah berada di depan rumah saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) di Jalan Suka Maju RT. 02 RW. 01 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu. Selanjutnya saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) membuka pintu rumah dan melihat terdakwa dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu BM 1594 DS selanjutnya saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) mempersilahkan terdakwa duduk di teras rumahnya. Lalu saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) masuk ke dalam rumah untuk menunaikan Sholat Tahajjud sedangkan terdakwa tidur di depan teras beralaskan tikar. Kemudian pada pukul 06.30 wib terdakwa bangun lalu pergi mandi, lalu saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) mengatakan kepada terdakwa bahwa akan ke Polres untuk mengurus SIM milik anak saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm). Saat itu terdakwa bercerita kepada saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) jika terdakwa akan pergi ke Jakarta menemui orang tuanya yang sedang sakit kemudian meminta untuk menumpang saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) ke Loret Bus Raflessia. Lalu saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) bertanya kepada terdakwa **"kenapa tidak pakai mobil itu saja?"** dijawab oleh terdakwa **"mobil itu mati pajak, takut membawanya"** kemudian terdakwa menitipkan kunci mobil dan STNK mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu BM 1594 DS tersebut di atas speaker milik saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) dengan alasan selama 2 (dua) minggu setelah terdakwa Kembali dari Jakarta. Selanjutnya saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) pergi ke Polres sekalian mengantar terdakwa ke Loret Putra Rafflesia. Setelah terdakwa membeli tiket lalu saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) pergi ke Polres. Sepulangnnya dari Polres, saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) melihat mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu tersebut tidak terpasang nomor polisi nya yang mana dilepas oleh terdakwa. Dikarenakan merasa curiga lalu saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) menghubungi Pihak Polsek Kampung Melayu Polresta Bengkulu, kemudian anggota Polsek Kampung Melayu datang ke rumah saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) untuk mengecek mobil tersebut. Setelah di cek ke Samsat nomor polisi nya ternyata mobil tersebut atas nama orang yang tinggal di Pekanbaru. Kemudian Pihak Kepolisian berkoordinasi dengan Polsek Binawidya di Kota Pekanbaru.

Halaman 12 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa terdakwa dalam pelariannya sering berpindah-pindah tempat yaitu ke Jakarta, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap di Banyuwangi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wib.
- Bahwa terdakwa yang dalam pelariannya membawa barang-barang terkait pembunuhan yang dilakukannya terhadap Korban SAIWAN berupa :
 - a. Asbak bercorak warna biru langit yang digunakan terdakwa untuk memukul kepala Korban SAIWAN dibuang terdakwa di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
 - b. Tirai warna putih yang da bercak darah Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
 - c. 3 (tiga) buah Buku Tabungan Mandiri An. SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
 - d. 1 (satu) buah dompet milik Korban SAIWAN yang berisi ATM Mandiri warna biru An. SAIWAN, KTP An. SAIWAN dan kartu-kartu lainnya milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
 - e. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
 - f. 1 (satu) unit handphone TAB milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
 - g. Kunci-kunci rumah dan kunci Pagar rumah milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
 - h. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam yang terdakwa gunakan pada saat membunuh Korban SAIWAN, terdakwa buang di dalam tong sampah di daerah Lipat Kain;
 - i. 1 (satu) helai celana Jeans warna hitam yang terdakwa gunakan pada saat membunuh Korban SAIWAN, terdakwa buang di dalam tong sampah di daerah Lipat Kain;
 - j. 1 (satu) unit handphone android merk HOTWAV warna merah ,ilik terdakwa, terdakwa buang di tong sampah did aerah Lipat Kain;
 - k. 1 (satu) buah ATM Mandiri warna hitam An. SAIWAN terdakwa buang di pinggir jalan yang berada di Kota Bangko daerah Jambi;
 - l. 1 (satu) buah ATM Mandiri warna Gold An. SAIWAN, terdakwa buang di tong sampah Apartemen Gading Nias di Kota Jakarta;



m. 1 (satu) buah KTP milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa patahkan kemudian terdakwa buang di tong sampah Apartemen Gading Nias di Kota Jakarta.

- Bahwa Adapun mengapa terdakwa berniat menghabisi nyawa Korban SAIWAN dikarenakan terdakwa sakit hati dan tersinggung pada saat terdakwa meminta uang upahnya sebagai sopir harian kepada Korban SAIWAN dan juga dikarenakan terdakwa terhimpit ekonomi sehingga terdakwa juga berniat mengambil uang milik korban SAIWAN.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. Ver/19/V/KES.3/2024/RSB tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara telah melakukan Pemeriksaan Luar Mayat dan Pemeriksaan Dalam Mayat atas nama SAIWAN umur 67 tahun dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 60-70 tahun, Ras Mongoloid, dengan Panjang badan 165 cm, yang sudah mengalami proses pembusukan awal ini, ditemukan memar pada bibir; luka lecet tekan pada lengan kiri atas sisi luar; patah tulang iga ke-6 sebelah kanan sisi depan; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot pelipis kanan; otot-otot leher dan kelenjar gondok akibat kekerasan tumpul.

Selanjutnya ditemukan luka lecet gores pada kedua pipi dan Pundak kanan; luka terbuka pada daun telinga kiri akibat kekerasan tajam.

Pada mayat ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia) berupa bintik-bintik perdarahan (petechial hemorrhage) pada selaput kelopak mata dan tanda-tanda kekurangan oksigen (sianosis) pada ujung jari-jari tangan.

Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah mulut dan leher yang menimbulkan mati lemas (asfiksia).

Berdasarkan pola dan gambaran luka yang ditemukan pada tubuh mayat sesuai dengan kasus bekap dan atau pencekikan.

Perkiraan saat kematian 12-36 jam sebelum pemeriksaan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka korban SAIWAN meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa **RAKA SAPUTRA AIS KAKE Bin TATA SUHANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR :



Bahwa terdakwa **RAKA SAPUTRA Als KAKE Bin TATA SUHANDI**, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Bunga Inem Perum. Mandala Garden Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban SAIWAN**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang lebih kurang 5 (lima) bulan telah mengenal dan bekerja menjadi sopir panggilan Korban SAIWAN, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib pergi mengantar Korban SAIWAN menuju Bank Mandiri Panam dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga milik Korban SAIWAN untuk mengganti PIN ATM Bank Mandiri milik Korban SAIWAN. Setelah selesai dari Bank Mandiri selanjutnya sekira pukul 10.00 wib, terdakwa Bersama-sama dengan Korban SAIWAN pergi menuju cucian mobil di Jl. Purwodadi Panam Kota Pekanbaru, selanjutnya sekira pukul 11.00 wib selesai mencuci mobil lalu terdakwa Bersama-sama dengan Korban SAIWAN pulang menuju rumah Korban SAIWAN di Jl. Bunga Inem Perum. Mandala Garden Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru. Kemudian sekira pukul 11.30 wib, Korban SAIWAN mengobrol dengan terdakwa di teras rumah Korban SAIWAN, lalu dari obrolan tersebut, Korban SAIWAN mengatakan kepada terdakwa jika Korban SAIWAN memiliki uang RP. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) di dalam rekening miliknya. Kemudian Korban SAIWAN menyuruh terdakwa untuk membeli nasi bungkus dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selang 5 (lima) menit kemudian terdakwa Kembali ke rumah Korban SAIWAN dan memberikan nasi bungkus kepada Korban SAIWAN. Setelah itu kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana merupakan hak terdakwa sebagai sopir panggilan Korban SAIWAN, namun Korban SAIWAN mengatakan jika tidak memiliki uang dan mencampakkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa di meja yang ada di teras rumah Korban SAIWAN tersebut sambil berkata "Kau kurang ajar Ka, udah susah masih juga minta uang bapak kayak gitu, sudahlah pulang kau kesana, aku mau makan". Akibat perkataan Korban SAIWAN tersebut membuat terdakwa sakit hati.

Halaman 15 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 wib, saat Korban SAIWAN berjalan masuk ke rumah dan tepatnya sedang berjalan di ruang tamu, terdakwa yang dikarenakan sakit hati hanya diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Korban SAIWAN mulai berniat untuk menghabisi nyawa Korban SAIWAN yang kebetulan di rumah tersebut hanya ada Korban SAIWAN dan terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan berjalan dari belakang Korban SAIWAN langsung mengambil asbak rokok yang ada di meja ruang tamu langsung memukulkan asbak rokok tersebut ke arah bagian belakang kepala Korban SAIWAN sehingga Korban SAIWAN tersungkur di sudut dinding jendela dalam ruang tamu. Setelah Korban SAIWAN tersungkur lalu terdakwa mencekik leher Korban SAIWAN sambil menutup hidungnya selama 10 (sepuluh) menit namun Korban SAIWAN masih tetap bernafas. Kemudian terdakwa pergi ke dalam kamar Korban SAIWAN untuk mengambil bantal petak dan membekap wajah Korban SAIWAN selama 5 (lima) menit namun Korban SAIWAN juga masih bernafas. Setelah itu terdakwa kembali mencekik leher Korban SAIWAN selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga membuat Korban SAIWAN tidak bergerak, tidak bernafas dan tidak bernyawa. Kemudian sekira pukul 12.15 wib terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam dompet Korban SAIWAN dan kemudian mengotak-atik handphone android merk Samsung A32 warna hitam milik Korban SAIWAN di dalam kamar Korban SAIWAN yang mana terdakwa melihat saldo di M-Banking milik Korban SAIWAN terdapat uang sejumlah Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah). Awalnya terdakwa yang dapat mengetahui nomor PIN M-Banking milik Korban SAIWAN tersebut kemudian mentransfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun ternyata terdakwa salah transfer yang mana uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut terdakwa transfer ke rekening milik Korban SAIWAN lainnya. Lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang Bernama Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy kemudian meminta nomor rekening milik Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy setelah mendapatkan nomor rekening Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy lalu terdakwa mentransferkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).



- Bahwa pada pukul 14.00 wib, terdakwa kabur dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga BM 1594 DS milik Korban SAIWAN dan membawa barang-barang milik Korban SAIWAN lainnya, selanjutnya terdakwa mengambil uang milik Korban SAIWAN melalui BRI Link dan melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya pada pukul 14.30 wib terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Perum. Villa Teropong Gading Permai yang berada di Jl. Datuk Tunggul Blok C39 Kab. Kampar untuk pamit ke istri terdakwa yaitu saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), saat itu saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul bertanya "ini apa?" dijawab oleh terdakwa "ini uang ke Aceh, bayar aja semua" kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumahnya. Selanjutnya pada pukul 15.40 wib, saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul menelepon terdakwa dan bertanya saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul "sudah berada dimana?" dan dijawab terdakwa "sudah di Rimbo Panjang" lalu saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul bertanya Kembali "ke Aceh kok lewat Rimbo Panjang" dijawab oleh terdakwa "singgah dulu ke Padang". Saat itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul jika terdakwa ada uang kiriman dari kampung sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hasil penjualan sawah di kampung yang dikirim keluarga terdakwa ke rekening Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy, lalu saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul bertanya "mengapa dikirim ke rekening Willy? Dan mengapa bukan ke rekening saya saja?" dijawab oleh terdakwa karena saat itu terdakwa sedang Bersama dengan Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy sehingga menggunakan rekeningnya. Setelah mendapat informasi demikian dari terdakwa lalu saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul menghubungi Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy namun tidak dapat dihubungi sehingga saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul Kembali menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menyuruh Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy mentransfer uang tersebut ke rekening milik saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul namun saat itu terdakwa tidak dapat dihubungi lagi.



- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib, Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy mengantarkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk diserahkan ke istri terdakwa yaitu saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul yang mana sebelumnya saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul menghubungi Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy bahwa butuh uang untuk bayar sekolah anak-anaknya sehingga meminta uang yang ditransfer terdakwa kepada Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy. Setelah Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul lalu Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy berjanji akan menyerahkan sisa uang nya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) esok harinya dikarenakan Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy tidak dapat menarik uang tunai dalam jumlah besar sekaligus.



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan adiknya yang Bernama Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan (keduanya anak dari korban SAIWAN) merasa khawatir dengan keadaan Korban SAIWAN yang sebelumnya tidak dapat dihubungi lagi karena handphone miliknya mati pergi ke rumah Korban SAIWAN, sesampainya di rumah korban SAIWAN pada pukul 17.30 wib, saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan melihat pagar rumah dalam keadaan tertutup dengan dikunci gembok, lalu juga melihat di garasi tidak ada mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu BM 1594 DS milik Korban SAIWAN sehingga membuat saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan berpikir korban SAIWA pergi keluar rumah. Kemudian saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan bertanya-tanya kepada tetangga apakah ada melihat Korban SAIWAN, lalu tetangga tersebut mengatakan melihat korban SAIWAN sehari sebelumnya dengan sopirnya yaitu terdakwa, sedangkan hari itu tidak ada terlihat sama sekali oleh tetangga. Kemudian saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan pulang ke rumah Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan di Jalan Suka Karya dan saat dirumah Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan, ibu sambung saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan yaitu saksi Sri Susanti Als Yanti Binti Kirwan Bin Rasun menghubungi saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan memberitahukan jika saksi Sri Susanti Als Yanti Binti Kirwan Bin Rasun memiliki firasat tidak baik. Demikian juga itu kakak dan adik-adik saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan melalui Wa Grup Keluarga mendesak saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan untuk mendatangi lagi rumah Korban SAIWAN dan menyuruh saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan memeriksa sampai ke dalam rumah. Sekira pukul 18.30 wib saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan kembali mendatangi rumah Korban SAIWAN dengan membawa kunci rumah yang ada pada Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan dan saat saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan membuka pagar, Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan menerangi dengan lampu sepeda motornya dan selanjutnya saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan memasuki rumah melalui pintu samping /pintu dapur kemudian menuju dapur sambil menghidupkan lampu pada dapur

Halaman 19 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



sambil di ikuti oleh Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan. Pada salah satu jendela kamar yang berbatasan dengan dapur ada jendela yang biasa tidak dikunci dan kemudian saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan memasuki kamar melalui jendela tersebut karena pintu dapur dengan ruang tengah terkunci. Dan dari dalam kamar saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan menuju ruang tengah sambil saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan mencari stok kontak lampu namun tidak menemukannya. Saat saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan mencari-cari stok kontak lampu saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan melihat bayangan tumpukan kain di ruang tengah dan mencium aroma bau busuk dan saat itu timbul rasa takut sehingga saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan berteriak dan kemudian saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan keluar dari dalam rumah menuju dapur. Kemudian saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan sepakat memanggil tetangga yang bernama saksi Roso Wibowo Als Roso dan bersama-sama kembali masuk ke dalam rumah dimana Saksi Roso Wibow Als Roso yang berada di depan. Saat saksi Roso Wibowo Als Roso berada di ruang tengah saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan meminta mencari stok kontak dan saat mencarinya saksi Roso Wibowo Als Roso juga melihat samar-samar unggukan kain di ruang tengah dan saat itu timbul rasa takut pada saksi Roso Wibowo Als Roso sehingga saksi Roso Wibowo Als Roso berserta saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan kembali keluar dari rumah tersebut. Kemudian saksi Roso Wibow Als Roso memanggil tetangga yang lain yang tidak saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan ketahui namanya dan mengajaknya masuk ke dalam rumah, namun sebelum masuk ke dalam ruang tengah tetangga lain tersebut mencoba mengintip dari dapur menuju ruang tengah dan melihat ada banyak darah di lantai dekat tumpukan kain tersebut sehingga tidak jadi masuk ke dalam rumah. Selanjutnya saksi Roso Wibowo Als Roso beserta saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan sepakat memanggil Ketua RT yaitu saksi Zaidan Matcik Als Zaidan Bin Matcik (Alm), selanjutnya saksi Zaidan Matcik Als Zaidan Bin Matcik (Alm) datang kemudian Bersama-sama masuk ke dalam rumah dan menuju ruang tengah dan berhasil menghidupkan lampu lalu kemudian saksi Zaidan Matcik Als Zaidan Bin Matcik (Alm) membuka kain spray yang menutupi sesuatu dan setelah dibuka ternyata adalah mayat korban SAIWAN, sehingga membuat saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan menangis



histeris. Selanjutnya dan selanjutnya saksi Zaidan Matcik Als Zaidan Bin Matcik (Alm) menghubungi Polisi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sebelum Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy berangkat kerja menitipkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada istrinya untuk diantarkan ke saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul, namun dalam perjalanan Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy mendapat kabar dari karyawannya jika terdakwa dicari-cari polisi karena kasus pembunuhan dan pencurian sehingga Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy menghubungi istrinya agar tidak menyerahkan uang yang dititipkan tersebut kepada saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul. Kemudian Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy berkonsultasi dengan keluarganya dan keluarganya menyuruh Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy agar tetap memegang uang tersebut hingga polisi bertanya kepada Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy.



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wib, saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal lalu saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) mengangkat telepon tersebut sambil bertanya "ini siapa?" terus dari telepon tersebut berkata "ini saya, Raka" yang saat itu sudah berada di depan rumah saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) di Jalan Suka Maju RT. 02 RW. 01 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu. Selanjutnya saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) membuka pintu rumah dan melihat terdakwa dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu BM 1594 DS selanjutnya saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) mempersilahkan terdakwa duduk di teras rumahnya. Lalu saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) masuk ke dalam rumah untuk menunaikan Sholat Tahajjud sedangkan terdakwa tidur di depan teras beralaskan tikar. Kemudian pada pukul 06.30 wib terdakwa bangun lalu pergi mandi, lalu saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) mengatakan kepada terdakwa bahwa akan ke Polres untuk mengurus SIM milik anak saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm). Saat itu terdakwa bercerita kepada saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) jika terdakwa akan pergi ke Jakarta menemui orang tuanya yang sedang sakit kemudian meminta untuk menumpang saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) ke Loret Bus Raflessia. Lalu saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) bertanya kepada terdakwa "kenapa tidak pakai mobil itu saja?" dijawab oleh terdakwa "mobil itu mati pajak, takut membawanya" kemudian terdakwa menitipkan kunci mobil dan STNK mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu BM 1594 DS tersebut di atas speaker milik saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) dengan alasan selama 2 (dua) minggu setelah terdakwa Kembali dari Jakarta. Selanjutnya saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) pergi ke Polres sekalian mengantar terdakwa ke Loret Putra Rafflesia. Setelah terdakwa membeli tiket lalu saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) pergi ke Polres. Sepulangnya dari Polres, saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) melihat mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu tersebut tidak terpasang nomor polisi nya yang mana dilepas oleh terdakwa. Dikarenakan merasa curiga lalu saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) menghubungi Pihak Polsek Kampung Melayu Polresta Bengkulu, kemudian anggota Polsek Kampung Melayu datang ke rumah saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) untuk mengecek mobil tersebut. Setelah di cek ke Samsat nomor polisi nya ternyata mobil tersebut atas nama orang yang tinggal di Pekanbaru. Kemudian Pihak Kepolisian berkoordinasi dengan Polsek Binawidya di Kota Pekanbaru.

Halaman 22 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa terdakwa dalam pelariannya sering berpindah-pindah tempat yaitu ke Jakarta, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap di Banyuwangi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wib.
- Bahwa terdakwa yang dalam pelariannya membawa barang-barang terkait pembunuhan yang dilakukannya terhadap Korban SAIWAN berupa :
 - a. Asbak bercorak warna biru langit yang digunakan terdakwa untuk memukul kepala Korban SAIWAN dibuang terdakwa di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
 - b. Tirai warna putih yang da bercak darah Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
 - c. 3 (tiga) buah Buku Tabungan Mandiri An. SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
 - d. 1 (satu) buah dompet milik Korban SAIWAN yang berisi ATM Mandiri warna biru An. SAIWAN, KTP An. SAIWAN dan kartu-kartu lainnya milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
 - e. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
 - f. 1 (satu) unit handphone TAB milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
 - g. Kunci-kunci rumah dan kunci Pagar rumah milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
 - h. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam yang terdakwa gunakan pada saat membunuh Korban SAIWAN, terdakwa buang di dalam tong sampah di daerah Lipat Kain;
 - i. 1 (satu) helai celana Jeans warna hiyam yang terdakwa gunakan pada saat membunuh Korban SAIWAN, terdakwa buang di dalam tong sampah di daerah Lipat Kain;
 - j. 1 (satu) unit handphone android merk HOTWAV warna merah ,ilik terdakwa, terdakwa buang di tong sampah did aerah Lipat Kain;
 - k. 1 (satu) buah ATM Mandiri warna hitam An. SAIWAN terdakwa buang di pinggir jalan yang berada di Kota Bangko daerah Jambi;
 - l. 1 (satu) buah ATM Mandiri warna Gold An. SAIWAN, terdakwa buang di tong sampah Apartemen Gading Nias di Kota Jakarta;



m. 1 (satu) buah KTP milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa patahkan kemudian terdakwa buang di tong sampah Apartemen Gading Nias di Kota Jakarta.

- Bahwa Adapun mengapa terdakwa berniat menghabisi nyawa Korban SAIWAN dikarenakan terdakwa sakit hati dan tersinggung pada saat terdakwa meminta uang upahnya sebagai sopir harian kepada Korban SAIWAN dan juga dikarenakan terdakwa terhimpit ekonomi sehingga terdakwa juga berniat mengambil uang milik korban SAIWAN.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. Ver/19/V/KES.3/2024/RSB tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara telah melakukan Pemeriksaan Luar Mayat dan Pemeriksaan Dalam Mayat atas nama SAIWAN umur 67 tahun dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 60-70 tahun, Ras Mongoloid, dengan Panjang badan 165 cm, yang sudah mengalami proses pembusukan awal ini, ditemukan memar pada bibir; luka lecet tekan pada lengan kiri atas sisi luar; patah tulang iga ke-6 sebelah kanan sisi depan; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot pelipis kanan; otot-otot leher dan kelenjar gondok akibat kekerasan tumpul.

Selanjutnya ditemukan luka lecet gores pada kedua pipi dan Pundak kanan; luka terbuka pada daun telinga kiri akibat kekerasan tajam.

Pada mayat ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia) berupa bintik-bintik perdarahan (petechial hemorrhage) pada selaput kelopak mata dan tanda-tanda kekurangan oksigen (sianosis) pada ujung jari-jari tangan.

Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah mulut dan leher yang menimbulkan mati lemas (asfiksia).

Berdasarkan pola dan gambaran luka yang ditemukan pada tubuh mayat sesuai dengan kasus bekap dan atau pencekikan.

Perkiraan saat kematian 12-36 jam sebelum pemeriksaan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka korban SAIWAN meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa **RAKA SAPUTRA AIs KAKE Bin TATA SUHANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

D A N

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa terdakwa **RAKA SAPUTRA Als KAKE Bin TATA SUHANDI**, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Bunga Inem Perum. Mandala Garden Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, mengakibatkan kematian***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 25 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib pergi mengantar Korban SAIWAN menuju Bank Mandiri Panam dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga milik Korban SAIWAN untuk mengganti PIN ATM Bank Mandiri milik Korban SAIWAN. Setelah selesai dari Bank Mandiri selanjutnya sekira pukul 10.00 wib, terdakwa Bersama-sama dengan Korban SAIWAN pergi menuju cucian mobil di Jl. Purwodadi Panam Kota Pekanbaru, selanjutnya sekira pukul 11.00 wib selesai mencuci mobil lalu terdakwa Bersama-sama dengan Korban SAIWAN pulang menuju rumah Korban SAIWAN di Jl. Bunga Inem Perum. Mandala Garden Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru. Kemudian sekira pukul 11.30 wib, Korban SAIWAN mengobrol dengan terdakwa di teras rumah Korban SAIWAN, lalu dari obrolan tersebut, Korban SAIWAN mengatakan kepada terdakwa jika Korban SAIWAN memiliki uang Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) di dalam rekening miliknya. Kemudian Korban SAIWAN menyuruh terdakwa untuk membeli nasi bungkus dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selang 5 (lima) menit kemudian terdakwa Kembali ke rumah Korban SAIWAN dan memberikan nasi bungkus kepada Korban SAIWAN. Setelah itu kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana merupakan hak terdakwa sebagai sopir panggilan Korban SAIWAN, namun Korban SAIWAN mengatakan jika tidak memiliki uang dan mencampakkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa di meja yang ada di teras rumah Korban SAIWAN tersebut sambil berkata "Kau kurang ajar Ka, udah susah masih juga minta uang bapak kayak gitu, sudahlah pulang kau kesana, aku mau makan". Akibat perkataan Korban SAIWAN tersebut membuat terdakwa sakit hati. selanjutnya sekira pukul 11.30 wib, saat Korban SAIWAN berjalan masuk ke rumah dan tepatnya sedang berjalan di ruang tamu, terdakwa yang dikarenakan sakit hati hanya diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Korban SAIWAN mulai berniat untuk menghabisi nyawa Korban SAIWAN yang kebetulan di rumah tersebut hanya ada Korban SAIWAN dan terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan berjalan dari belakang Korban SAIWAN langsung mengambil asbak rokok yang ada di meja ruang tamu langsung memukulkan asbak rokok tersebut ke arah bagian belakang kepala Korban SAIWAN sehingga Korban SAIWAN tersungkur di sudut dinding jendela dalam ruang tamu. Setelah Korban SAIWAN tersungkur lalu terdakwa mencekik leher Korban SAIWAN

Halaman 26 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



sambil menutup hidungnya selama 10 (sepuluh) menit namun Korban SAIWAN masih tetap bernafas. Kemudian terdakwa pergi ke dalam kamar Korban SAIWAN untuk mengambil bantal petak dan membekap wajah Korban SAIWAN selama 5 (lima) menit namun Korban SAIWAN juga masih bernafas. Setelah itu terdakwa kembali mencekik leher Korban SAIWAN selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga membuat Korban SAIWAN tidak bergerak, tidak bernafas dan tidak bernyawa. Kemudian sekira pukul 12.15 wib terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam dompet Korban SAIWAN dan kemudian mengotak-atik handphone android merk Samsung A32 warna hitam milik Korban SAIWAN di dalam kamar Korban SAIWAN yang mana terdakwa melihat saldo di M-Banking milik Korban SAIWAN terdapat uang sejumlah Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah). Awalnya terdakwa yang dapat mengetahui nomor PIN M-Banking milik Korban SAIWAN tersebut kemudian mentransfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun ternyata terdakwa salah transfer yang mana uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut terdakwa transfer ke rekening milik Korban SAIWAN lainnya. Lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy kemudian meminta nomor rekening milik Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy setelah mendapatkan nomor rekening Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy lalu terdakwa mentransferkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya pada pukul 14.00 wib, terdakwa kabur dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga BM 1594 DS milik Korban SAIWAN dan membawa barang-barang milik Korban SAIWAN lainnya, selanjutnya terdakwa mengambil uang milik Korban SAIWAN melalui BRI Link dan melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya pada pukul 14.30 wib terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Perum. Villa Teropong Gading Permai yang berada di Jl. Datuk Tunggul Blok C39 Kab. Kampar untuk pamit ke istri terdakwa yaitu saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), saat itu saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul bertanya "ini apa?" dijawab oleh terdakwa "ini uang ke Aceh, bayar aja semua" kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumahnya. Selanjutnya pada pukul 15.40 wib, saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul menelepon terdakwa dan bertanya saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul "sudah



berada dimana?" dan dijawab terdakwa "sudah di Rimbo Panjang" lalu saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul bertanya Kembali "ke Aceh kok lewat Rimbo Panjang" dijawab oleh terdakwa "singgah dulu ke Padang". Saat itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul jika terdakwa ada uang kiriman dari kampung sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hasil penjualan sawah di kampung yang dikirim keluarga terdakwa ke rekening Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy, lalu saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul bertanya "mengapa dikirim ke rekening Willy? Dan mengapa bukan ke rekening saya saja?" dijawab oleh terdakwa karena saat itu terdakwa sedang Bersama dengan Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy sehingga menggunakan rekeningnya. Setelah mendapat informasi demikian dari terdakwa lalu saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul menghubungi Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy namun tidak dapat dihubungi sehingga saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul Kembali menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menyuruh Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy mentransfer uang tersebut ke rekening milik saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul namun saat itu terdakwa tidak dapat dihubungi lagi.

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib, Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy mengantarkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk diserahkan ke istri terdakwa yaitu saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul yang mana sebelumnya saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul menghubungi Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy bahwa butuh uang untuk bayar sekolah anak-anaknya sehingga meminta uang yang ditransfer terdakwa kepada Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy. Setelah Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul lalu Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy berjanji akan menyerahkan sisa uang nya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) esok harinya dikarenakan Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy tidak dapat menarik uang tunai dalam jumlah besar sekaligus.



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan adiknya yang Bernama Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan (keduanya anak dari korban SAIWAN) merasa khawatir dengan keadaan Korban SAIWAN yang sebelumnya tidak dapat dihubungi lagi karena handphone miliknya mati pergi ke rumah Korban SAIWAN, sesampainya di rumah korban SAIWAN pada pukul 17.30 wib, saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan melihat pagar rumah dalam keadaan tertutup dengan dikunci gembok, lalu juga melihat di garasi tidak ada mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu BM 1594 DS milik Korban SAIWAN sehingga membuat saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan berpikir korban SAIWA pergi keluar rumah. Kemudian saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan bertanya-tanya kepada tetangga apakah ada melihat Korban SAIWAN, lalu tetangga tersebut mengatakan melihat korban SAIWAN sehari sebelumnya dengan sopirnya yaitu terdakwa, sedangkan hari itu tidak ada terlihat sama sekali oleh tetangga. Kemudian saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan pulang ke rumah Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan di Jalan Suka Karya dan saat dirumah Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan, ibu sambung saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan yaitu saksi Sri Susanti Als Yanti Binti Kirwan Bin Rasun menghubungi saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan memberitahukan jika saksi Sri Susanti Als Yanti Binti Kirwan Bin Rasun memiliki firasat tidak baik. Demikian juga itu kakak dan adik-adik saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan melalui Wa Grup Keluarga mendesak saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan untuk mendatangi lagi rumah Korban SAIWAN dan menyuruh saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan memeriksa sampai ke dalam rumah. Sekira pukul 18.30 wib saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan kembali mendatangi rumah Korban SAIWAN dengan membawa kunci rumah yang ada pada Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan dan saat saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan membuka pagar, Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan menerangi dengan lampu sepeda motornya dan selanjutnya saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan memasuki rumah melalui pintu samping /pintu dapur kemudian menuju dapur sambil menghidupkan lampu pada dapur

Halaman 29 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



sambil di ikuti oleh Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan. Pada salah satu jendela kamar yang berbatasan dengan dapur ada jendela yang biasa tidak dikunci dan kemudian saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan memasuki kamar melalui jendela tersebut karena pintu dapur dengan ruang tengah terkunci. Dan dari dalam kamar saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan menuju ruang tengah sambil saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan mencari stok kontak lampu namun tidak menemukannya. Saat saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan mencari-cari stok kontak lampu saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan melihat bayangan tumpukan kain di ruang tengah dan mencium aroma bau busuk dan saat itu timbul rasa takut sehingga saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan berteriak dan kemudian saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan keluar dari dalam rumah menuju dapur. Kemudian saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan sepakat memanggil tetangga yang bernama saksi Roso Wibowo Als Roso dan bersama-sama kembali masuk ke dalam rumah dimana Saksi Roso Wibow Als Roso yang berada di depan. Saat saksi Roso Wibowo Als Roso berada di ruang tengah saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan meminta mencari stok kontak dan saat mencarinya saksi Roso Wibowo Als Roso juga melihat samar-samar unggukan kain di ruang tengah dan saat itu timbul rasa takut pada saksi Roso Wibowo Als Roso sehingga saksi Roso Wibowo Als Roso berserta saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan kembali keluar dari rumah tersebut. Kemudian saksi Roso Wibow Als Roso memanggil tetangga yang lain yang tidak saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan ketahui namanya dan mengajaknya masuk ke dalam rumah, namun sebelum masuk ke dalam ruang tengah tetangga lain tersebut mencoba mengintip dari dapur menuju ruang tengah dan melihat ada banyak darah di lantai dekat tumpukan kain tersebut sehingga tidak jadi masuk ke dalam rumah. Selanjutnya saksi Roso Wibowo Als Roso beserta saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan Saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan sepakat memanggil Ketua RT yaitu saksi Zaidan Matcik Als Zaidan Bin Matcik (Alm), selanjutnya saksi Zaidan Matcik Als Zaidan Bin Matcik (Alm) datang kemudian Bersama-sama masuk ke dalam rumah dan menuju ruang tengah dan berhasil menghidupkan lampu lalu kemudian saksi Zaidan Matcik Als Zaidan Bin Matcik (Alm) membuka kain spray yang menutupi sesuatu dan setelah dibuka ternyata adalah mayat korban SAIWAN, sehingga membuat saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan menangis

Halaman 30 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



histeris. Selanjutnya dan selanjutnya saksi Zaidan Matcik Als Zaidan Bin Matcik (Alm) menghubungi Polisi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sebelum Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy berangkat kerja menitipkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada istrinya untuk diantarkan ke saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul, namun dalam perjalanan Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy mendapat kabar dari karyawannya jika terdakwa dicari-cari polisi karena kasus pembunuhan dan pencurian sehingga Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy menghubungi istrinya agar tidak menyerahkan uang yang dititipkan tersebut kepada saksi Fentri Syulismi Als Fentri Binti Syamsul Asrul. Kemudian Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy berkonsultasi dengan keluarganya dan keluarganya menyuruh Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy agar tetap memegang uang tersebut hingga polisi bertanya kepada Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy.



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wib, saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal lalu saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) mengangkat telepon tersebut sambil bertanya "ini siapa?" terus dari telepon tersebut berkata "ini saya, Raka" yang saat itu sudah berada di depan rumah saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) di Jalan Suka Maju RT. 02 RW. 01 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu. Selanjutnya saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) membuka pintu rumah dan melihat terdakwa dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu BM 1594 DS selanjutnya saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) mempersilahkan terdakwa duduk di teras rumahnya. Lalu saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) masuk ke dalam rumah untuk menunaikan Sholat Tahajjud sedangkan terdakwa tidur di depan teras beralaskan tikar. Kemudian pada pukul 06.30 wib terdakwa bangun lalu pergi mandi, lalu saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) mengatakan kepada terdakwa bahwa akan ke Polres untuk mengurus SIM milik anak saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm). Saat itu terdakwa bercerita kepada saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) jika terdakwa akan pergi ke Jakarta menemui orang tuanya yang sedang sakit kemudian meminta untuk menumpang saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) ke Loret Bus Raflessia. Lalu saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) bertanya kepada terdakwa "kenapa tidak pakai mobil itu saja?" dijawab oleh terdakwa "mobil itu mati pajak, takut membawanya" kemudian terdakwa menitipkan kunci mobil dan STNK mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu BM 1594 DS tersebut di atas speaker milik saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) dengan alasan selama 2 (dua) minggu setelah terdakwa Kembali dari Jakarta. Selanjutnya saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) pergi ke Polres sekalian mengantar terdakwa ke Loret Putra Rafflesia. Setelah terdakwa membeli tiket lalu saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) pergi ke Polres. Sepulangnya dari Polres, saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) melihat mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu tersebut tidak terpasang nomor polisi nya yang mana dilepas oleh terdakwa. Dikarenakan merasa curiga lalu saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) menghubungi Pihak Polsek Kampung Melayu Polresta Bengkulu, kemudian anggota Polsek Kampung Melayu datang ke rumah saksi Taryono Als Tar Bin Wasit (Alm) untuk mengecek mobil tersebut. Setelah di cek ke Samsat nomor polisi nya ternyata mobil tersebut atas nama orang yang tinggal di Pekanbaru. Kemudian Pihak Kepolisian berkoordinasi dengan Polsek Binawidya di Kota Pekanbaru.

Halaman 32 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa terdakwa dalam pelariannya sering berpindah-pindah tempat yaitu ke Jakarta, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap di Banyuwangi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wib.
- Bahwa terdakwa yang dalam pelariannya membawa barang-barang terkait pembunuhan yang dilakukannya terhadap Korban SAIWAN berupa :
 - a. Asbak bercorak warna biru langit yang digunakan terdakwa untuk memukul kepala Korban SAIWAN dibuang terdakwa di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
 - b. Tirai warna putih yang da bercak darah Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
 - c. 3 (tiga) buah Buku Tabungan Mandiri An. SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
 - d. 1 (satu) buah dompet milik Korban SAIWAN yang berisi ATM Mandiri warna biru An. SAIWAN, KTP An. SAIWAN dan kartu-kartu lainnya milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
 - e. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
 - f. 1 (satu) unit handphone TAB milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
 - g. Kunci-kunci rumah dan kunci Pagar rumah milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
 - h. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam yang terdakwa gunakan pada saat membunuh Korban SAIWAN, terdakwa buang di dalam tong sampah di daerah Lipat Kain;
 - i. 1 (satu) helai celana Jeans warna hitam yang terdakwa gunakan pada saat membunuh Korban SAIWAN, terdakwa buang di dalam tong sampah di daerah Lipat Kain;
 - j. 1 (satu) unit handphone android merk HOTWAV warna merah ,ilik terdakwa, terdakwa buang di tong sampah did aerah Lipat Kain;
 - k. 1 (satu) buah ATM Mandiri warna hitam An. SAIWAN terdakwa buang di pinggir jalan yang berada di Kota Bangko daerah Jambi;
 - l. 1 (satu) buah ATM Mandiri warna Gold An. SAIWAN, terdakwa buang di tong sampah Apartemen Gading Nias di Kota Jakarta;



m. 1 (satu) buah KTP milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa patahkan kemudian terdakwa buang di tong sampah Apartemen Gading Nias di Kota Jakarta.

- Bahwa Adapun mengapa terdakwa berniat menghabisi nyawa Korban SAIWAN dikarenakan terdakwa sakit hati dan tersinggung pada saat terdakwa meminta uang upahnya sebagai sopir harian kepada Korban SAIWAN dan juga dikarenakan terdakwa terhimpit ekonomi sehingga terdakwa juga berniat mengambil uang milik korban SAIWAN.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. Ver/19/V/KES.3/2024/RSB tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara telah melakukan Pemeriksaan Luar Mayat dan Pemeriksaan Dalam Mayat atas nama SAIWAN umur 67 tahun dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 60-70 tahun, Ras Mongoloid, dengan Panjang badan 165 cm, yang sudah mengalami proses pembusukan awal ini, ditemukan memar pada bibir; luka lecet tekan pada lengan kiri atas sisi luar; patah tulang iga ke-6 sebelah kanan sisi depan; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot pelipis kanan; otot-otot leher dan kelenjar gondok akibat kekerasan tumpul.

Selanjutnya ditemukan luka lecet gores pada kedua pipi dan Pundak kanan; luka terbuka pada daun telinga kiri akibat kekerasan tajam.

Pada mayat ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia) berupa bintik-bintik perdarahan (petechial hemorrhage) pada selaput kelopak mata dan tanda-tanda kekurangan oksigen (sianosis) pada ujung jari-jari tangan.

Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah mulut dan leher yang menimbulkan mati lemas (asfiksia).

Berdasarkan pola dan gambaran luka yang ditemukan pada tubuh mayat sesuai dengan kasus bekap dan atau pencekikan.

Perkiraan saat kematian 12-36 jam sebelum pemeriksaan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka korban SAIWAN meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa **RAKA SAPUTRA AIS KAKE Bin TATA SUHANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP; Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 34 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari korban Saiwan;
- Bahwa kematian korban Saiwan baru diketahui oleh saksi dan keluarga pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di rumah korban Saiwan yang beralamatkan di Jalan Bunga Inem Perum. Mandala Garden Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 17.45 wib saksi sepakat dengan keluarga untuk mendatangi rumah bapak (korban Saiwan) dikarenakan handphone milik Korban Saiwan sudah tidak aktif lagi sejak pukul 14.00 wib di hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, lalu melalui chattingan Whatsaap Group keluarga meminta saksi dan saksi Siti Hamida Als Mida Binti Saiwan (Alm). Setelah itu sekira pukul 17.45 wib saksi menjemput adik saksi yang bernama saksi Siti Hamida Als Mida Binti Saiwan (Alm) dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi dan saksi Siti Hamida Als Mida Binti Saiwan (Alm) berdua pergi ke Rumah bapak (korban Saiwan), sesampainya di rumah bapak kemudian saksi dan saksi Siti Hamida Als Mida Binti Saiwan (Alm) jumpai pagar di gembok dan mobil tidak ada dan lampu mati serta tong sampah jatuh berantakan. Setelah melihat hal tersebut lalu saksi dan saksi Siti Hamida Als Mida Binti Saiwan (Alm) mau pulang dan sebelum pulang saksi dan saksi Siti Hamida Als Mida Binti Saiwan (Alm) menanyakan ke tetangga sebelah rumah apakah ada melihat bapak (Korban Saiwan). Dan tetangga menjawab bahwa kemaren Seninnya ada nampak dirumah sama sopir dan sorenya jalan bapak ke depan sendiri. Lalu saksi dan saksi Siti Hamida Als Mida Binti Saiwan (Alm) menanyakan pada hari ini ada nampak gak bapak. Terus tetangga menjawab tidak ada. Kemudian saksi dan saksi Siti Hamida Als Mida Binti Saiwan (Alm) pulang ke rumah saksi Siti Hamida Als Mida Binti Saiwan (Alm) di Jalan Jati karena mau melaksanakan Sholat Magrib dulu. Setelah selesai melaksanakan Sholat Magrib lalu saksi dan saksi Siti Hamida Als Mida Binti Saiwan (Alm) melakukan Video Call Grup WA keluarga. Dan hasil kesepakatan keluarga lalu saksi dan saksi Siti Hamida Als Mida Binti

Halaman 35 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



Saiwan (Alm) disuruh kembali ke rumah bapak untuk mengecek kepastian bapak ada di rumah atau tidak karena handphone sudah mati semenjak hari Selasa pukul 14.00 wib. Kemudian Ibu sambung saksi menelpon ke handphone saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa pagi hari Selasa bapak (korban Saiwan) pergi bersama sopirnya yang bernama RAKA ke Bank Mandiri untuk mengurus LIVIN dan menurut keterangan ibu sambung saksi bahwa pada hari Selasa sekira pukul 13.00 wib masih menelpon Video Call sama bapak. Kemudian ibu saksi menelpon kembali sekira pukul 14.00 wib namun tidak bisa di hubungi lagi sehingga ibu sambung saksi menyarankan kepada saksi dan saksi Siti Hamida Als Mida Binti Saiwan (Alm) untuk kembali ke rumah bapak untuk memastikan keberadaan bapak saksi. Setelah itu saksi Siti Hamida Als Mida Binti Saiwan (Alm) meminta nomor Handphone terdakwa Raka kepada ibu saksi dan ibu saksi mengirimkan nomor handphone terdakwa Raka, namun ketika saksi Siti Hamida Als Mida Binti Saiwan (Alm) mencoba menghubunginya ternyata handphone terdakwa Raka sudah tidak aktif. Setelah itu saksi dan saksi Siti Hamida Als Mida Binti Saiwan (Alm) pergi ke rumah bapak kembali sekira pukul 19.00 wib dan saat sampai di rumah bapak sudah gelap. Kemudian karena saksi Siti Hamida Als Mida Binti Saiwan (Alm) punya kunci pagar dan pintu dapur lalu saksi dan saksi Siti Hamida Als Mida Binti Saiwan (Alm) berdua masuk ke dalam dan membuka pintu pagar. Sedangkan saksi langsung menghubungi video Call Grup keluarga. Karena gelap sepeda motor tetap dihidupkan, dengan mengarahkan lampu sepeda motor ke arah dalam rumah. Kemudian saksi dan saksi Siti Hamida Als Mida Binti Saiwan (Alm) berdua masuk ke dalam untuk menghidupkan lampu dapur setelah itu saksi dan saksi Siti Hamida Als Mida Binti Saiwan (Alm) keluar lagi ke depan mematikan sepeda motor. Kemudian masuk lagi ke arah dapur mencoba membuka pintu belakang untuk masuk ke ruangan tengah tapi di kunci. Terus saksi masuk lewat jendela kamar belakang dan langsung menghidupkan lampu kamar belakang dan setelah itu pintu kamar dibuka untuk mencari tombol untuk menghidupkan lampu tengah. Karena belum dapat kontak lampu lalu saksi berjalan arah ke kiri ruangan tengah dan melihat ada tumpukan kain dan saksi menjerit ketakutan dan langsung lari keluar dari arah jendela belakang setelah itu saksi dan saksi Siti Hamida Als Mida Binti Saiwan (Alm) keluar dari rumah. Kemudian meminta tolong ke tetangga

Halaman 36 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



dengan memanggil Oom ROSO (saksi Roso Wibowo Als Roso). Setelah itu saksi Roso Wibowo Als Roso membantu saksi dan saksi Siti Hamida Als Mida Binti Saiwan (Alm) untuk menemani saksi dan saksi Siti Hamida Als Mida Binti Saiwan (Alm) masuk ke rumah lagi. Setelah itu saksi Siti Hamida Als Mida Binti Saiwan (Alm) menunggu di luar teras sedangkan saksi bersama saksi Roso Wibowo Als Roso masuk ke dalam untuk membantu menghidupkan lampu. Setelah itu saksi Roso Wibowo Als Roso dan saksi keluar lagi karena tidak berani menengok tumpukan kain tersebut. Kemudian saksi Roso Wibowo Als Roso mencari temannya untuk mengecek ke dalam dan setelah di teras rumah di senter arah ke dalam dan melihat ada bercak-darak darah. Kemudian saksi Roso Wibowo Als Roso bersama saksi langsung menghubungi Ketua RT (Saksi Zaidan Matcik Als Zaidan Bin Matcik) di rumahnya dan kemudian Ketua RT (Saksi Zaidan Matcik Als Zaidan Bin Matcik) bersama saksi Roso Wibowo Als Roso dan saksi masuk ke dalam rumah bapak (korban Saiwan) dan menghidupkan lampu tengah. Pada saat itu Ketua RT (Saksi Zaidan Matcik Als Zaidan Bin Matcik) langsung melihat kain yang menumpuk dan melihat ada korban Saiwan sudah tergeletak bersimbah darah dan di tutupi selimut seprai. Kemudian Ketua RT (Saksi Zaidan Matcik Als Zaidan Bin Matcik) bersama saksi Roso Wibowo Als Roso memberitahu kepada saksi bahwa bapaknya (korban Saiwan) sudah tidur dan sudah tidak ada (meninggal) di samping bapak saksi di temukan sudah banyak darah. Selanjutnya Ketua RT (Saksi Zaidan Matcik Als Zaidan Bin Matcik) langsung menghubungi Pihak kepolisian untuk mengecek keadaan tersebut. Beberapa menit kemudian datang pihak Kepolisian untuk mengecek dan mengolah tempat kejadian perkara dan memastikan keadaan korban Saiwan;

- Bahwa sepengetahuan saksi sopir korban Saiwan yang Bernama terdakwa Raka sudah bekerja sebagai sopir panggilan kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga mencurigai terdakwa Raka sebagai pelaku pembunuhan terhadap Korban Saiwan karena pada hari kejadian yaitu Selasa tanggal 28 Mei 2024 terdakwa lah yang dari pagi sehari menemani korban Saiwan ke Bank Mandiri untuk mengurus M-Banking LIVIN dan nomor PIN ATM. Hal tersebut diketahui oleh saksi atas pemberitahuan ibu sambung saksi yang pada hari kejadian selalu

Halaman 37 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



melakukan Video Call dengan Korban Saiwan hingga pukul 13.00 wib dan setelah itu handphone korban Saiwan sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari pihak Kepolisian jika terdakwa Raka berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 15.10 wib di daerah Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur;

- Bahwa informasi dari pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Raka yang mana pada saat diinterogasi terdakwa Raka mengakui melakukan pembunuhan berencana terhadap Korban Saiwan didahului dengan adanya rasa sakit hati kepada korban Saiwan.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa Raka selain membunuh korban Saiwan juga mengambil barang-barang milik korban Saiwan yaitu berupa uang dalam M-Banking Bank Mandiri, Mobil Suzuki Ertiga BM 1594 DS milik Korban SAIWAN, berserta handphone dan barang-barang lainnya;

- Bahwa korban Saiwan tinggal berdua Bersama ibu sambung saksi, namun ibu sambung saksi sering pulang kampung ke Tebing Tinggi dan saat kejadian tersebut ibu sambung saksi berada di Tebing Tinggi;

- Bahwa setelah di Kantor Polisi barulah saksi ketahui jika barang-barang milik Korban Saiwan selain mobil Suzuki Ertiga BM 1594 DS yang diambil oleh terdakwa Raka berdasarkan pengakuan terdakwa juga telah mengambil dan telah membuang saat pelariannya barang-barang berupa yaitu :

- Asbak bercorak warna biru langit yang digunakan terdakwa untuk memukul kepala Korban SAIWAN dibuang terdakwa di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
- Tirai warna putih yang da bercak darah Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
- 3 (tiga) buah Buku Tabungan Mandiri An. SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
- 1 (satu) buah dompet milik Korban SAIWAN yang berisi ATM Mandiri warna biru An. SAIWAN, KTP An. SAIWAN dan kartu-kartu



lainnya milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
- 1 (satu) unit handphone TAB milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
- Kunci-kunci rumah dan kunci Pagar rumah milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam yang terdakwa gunakan pada saat membunuh Korban SAIWAN, terdakwa buang di dalam tong sampah di daerah Lipat Kain;
- 1 (satu) helai celana Jeans warna hitam yang terdakwa gunakan pada saat membunuh Korban SAIWAN, terdakwa buang di dalam tong sampah di daerah Lipat Kain;
- 1 (satu) unit handphone android merk HOTWAV warna merah, milik terdakwa, terdakwa buang di tong sampah di daerah Lipat Kain;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri warna hitam An. SAIWAN terdakwa buang di pinggir jalan yang berada di Kota Bangko daerah Jambi;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri warna Gold An. SAIWAN, terdakwa buang di tong sampah Apartemen Gading Nias di Kota Jakarta;
- 1 (satu) buah KTP milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa patahkan kemudian terdakwa buang di tong sampah Apartemen Gading Nias di Kota Jakarta.

- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Siti Hamida Als Mida Binti Saiwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari korban Saiwan yang merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kematian korban Saiwan baru diketahui oleh saksi dan keluarga pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di rumah korban Saiwan yang beralamatkan di Jalan Bunga Inem Perum.



Mandala Garden Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib suami saksi pulang kerja kemudian memberitahukan kepada saksi bahwa ada chatingan di Whatshapp grup keluarga, selanjutnya saksi mengecek WA di dalam WA grup ada kakak saksi menyampaikan bahwa HP bapak (korban Saiwan) sudah tidak aktif sejak hari Selasa sekira Pukul 14.00 wib. Kemudian saksi mencoba menghubungi HP bapak saksi dan memang tidak aktif lagi. Setelah itu kakak saksi yaitu saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan menghubungi saksi untuk mengajak saksi pergi melihat bapak di rumahnya di Jalan Bunga Inem Perum Mandala Garden No 02 . Setelah itu sekira pukul 17.45 wib saksi di jemput oleh saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi dan saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan berdua pergi ke Rumah bapak (korban Saiwan), sesampainya di rumah bapak kemudian saksi dan saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan jumpai pagar di gembok dan mobil tidak ada dan lampu mati serta tong sampah jatuh berantakan. Setelah melihat hal tersebut lalu saksi dan saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan mau pulang dan sebelum pulang saksi dan saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan menanyakan ke tetangga sebelah rumah apakah ada melihat bapak (Korban Saiwan). Dan tetangga menjawab bahwa kemaren Seninnya ada nampak dirumah sama sopir dan sorenya jalan bapak ke depan sendiri. Lalu saksi dan saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan menanyakan pada hari ini ada nampak gak bapak. Terus tetangga menjawab tidak ada. Kemudian saksi dan saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan pulang ke rumah saksi di Jalan Jati karena mau melaksanakan Sholat Magrib dulu. Setelah selesai melaksanakan Sholat Magrib lalu saksi dan saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan melakukan Video Call Grup WA keluarga. Dan hasil kesepakatan keluarga lalu saksi dan saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan disuruh kembali ke rumah bapak untuk mengecek kepastian bapak ada di rumah atau tidak karena handphone sudah mati semenjak hari Selasa pukul 14.00 wib. Kemudian Ibu sambung saksi menelpon ke handphone saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan dan mengatakan kepada saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan bahwa pagi hari Selasa bapak (korban Saiwan) pergi bersama sopirnya yang Bernama RAKA ke Bank Mandiri untuk

Halaman 40 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



mengurus LIVIN dan menurut keterangan ibu sambung saksi bahwa pada hari Selasa sekira pukul 13.00 wib masih menelpon Video Call sama bapak. Kemudian ibu saksi menelpon kembali sekira pukul 14.00 wib namun tidak bisa di hubungi lagi sehingga ibu sambung saksi menyarankan kepada saksi dan saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan untuk kembali ke rumah bapak untuk memastikan keberadaan bapak saksi. Setelah itu saksi meminta nomor Handphone terdakwa Raka kepada ibu saksi dan ibu saksi mengirimkan nomor handphone terdakwa Raka, namun ketika saksi mencoba menghubunginya ternyata handphone terdakwa Raka sudah tidak aktif. Setelah itu saksi dan saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan pergi ke rumah bapak kembali sekira pukul 19.00 wib dan saat sampai di rumah bapak sudah gelap. Kemudian karena saksi punya kunci pagar dan pintu dapur lalu saksi dan saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan berdua masuk ke dalam dan membuka pintu pagar. Sedangkan saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan langsung menghubungi video Call Grup keluarga. Karena gelap sepeda motor tetap dihidupkan, dengan mengarahkan lampu sepeda motor ke arah ke arah dalam rumah. Kemudian saksi dan saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan berdua masuk ke dalam untuk menghidupkan lampu dapur setelah itu saksi dan saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan keluar lagi ke depan mematikan sepeda motor. Kemudian masuk lagi ke arah dapur mencoba membuka pintu belakang untuk masuk ke ruangan tengah tapi di kunci. Terus saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan masuk lewat jendela kamar belakang dan langsung menghidupkan lampu kamar belakang dan setelah itu pintu kamar dibuka untuk mencari tombol untuk menghidupkan lampu tengah. Karena belum dapat kontak lampu lalu saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan berjalan arah ke kiri ruangan tengah dan melihat ada tumpukan kain dan saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan menjerit ketakutan dan langsung lari keluar dari arah jendela belakang setelah itu saksi dan saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan keluar dari rumah. Kemudian meminta tolong ke tetangga dengan memanggil Oom ROSO (saksi Roso Wibowo Als Roso). Setelah itu saksi Roso Wibowo Als Roso membantu saksi dan saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan untuk menemani saksi dan saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan masuk ke rumah lagi. Setelah itu saksi menunggu di luar teras sedangkan saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan bersama saksi Roso Wibowo Als Roso

Halaman 41 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



masuk ke dalam untuk membantu menghidupkan lampu. Setelah itu saksi Roso Wibowo Als Roso dan saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan keluar lagi karena tidak berani menengok tumpukan kain tersebut. Kemudian saksi Roso Wibowo Als Roso mencari temannya untuk mengecek ke dalam dan setelah di teras rumah di senter arah ke dalam dan melihat ada bercak-darak darah. Kemudian saksi Roso Wibowo Als Roso bersama saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan langsung menghubungi Ketua RT (Saksi Zaidan Matcik Als Zaidan Bin Matcik) di rumahnya dan kemudian Ketua RT (Saksi Zaidan Matcik Als Zaidan Bin Matcik) bersama saksi Roso Wibowo Als Roso dan saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan masuk ke dalam rumah bapak (korban Saiwan) dan menghidupkan lampu tengah. Pada saat itu Ketua RT (Saksi Zaidan Matcik Als Zaidan Bin Matcik) langsung melihat kain yang menumpuk dan melihat ada korban Saiwan sudah tergeletak bersimbah darah dan di tutupi selimut seprai. Kemudian Ketua RT (Saksi Zaidan Matcik Als Zaidan Bin Matcik) bersama saksi Roso Wibowo Als Roso memberitahu kepada saksi bahwa bapaknya (korban Saiwan) sudah tidur dan sudah tidak ada (meninggal) di samping bapak saksi di temukan sudah banyak darah. Selanjutnya Ketua RT (Saksi Zaidan Matcik Als Zaidan Bin Matcik) langsung menghubungi Pihak kepolisian untuk mengecek keadaan tersebut. Beberapa menit kemudian datang pihak Kepolisian untuk mengecek dan mengolah tempat kejadian perkara dan memastikan keadaan korban Saiwan;

- Bahwa sepengetahuan saksi sopir korban Saiwan yang Bernama terdakwa Raka sudah bekerja sebagai sopir panggilan kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga mencurigai terdakwa Raka sebagai pelaku pembunuhan terhadap Korban Saiwan karena pada hari kejadian yaitu Selasa tanggal 28 Mei 2024 terdakwa lah yang dari pagi sehari menemani korban Saiwan ke Bank Mandiri untuk mengurus M-Banking LIVIN dan nomor PIN ATM. Hal tersebut diketahui oleh saksi atas pemberitahuan ibu sambung saksi yang pada hari kejadian selalu melakukan Video Call dengan Korban Saiwan hingga pukul 13.00 wib dan setelah itu handphone korban Saiwan sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari pihak Kepolisian jika terdakwa Raka berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni



2024 sekira pukul 15.10 wib di daerah Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur;

- Bahwa informasi dari pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Raka yang mana pada saat diinterogasi terdakwa Raka mengakui melakukan pembunuhan berencana terhadap Korban Saiwan didahului dengan adanya rasa sakit hati kepada korban Saiwan;
 - Bahwa terdakwa Raka selain membunuh korban Saiwan juga mengambil barang-barang milik korban Saiwan yaitu berupa uang dalam M-Banking Bank Mandiri, Mobil Suzuki Ertiga BM 1594 DS milik Korban SAIWAN, berserta handphone dan barang-barang lainnya;
 - Bahwa korban Saiwan tinggal berdua Bersama ibu sambung saksi, namun ibu sambung saksi sering pulang kampung ke Tebing Tinggi dan saat kejadian tersebut ibu sambung saksi berada di Tebing Tinggi;
 - Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kematian korban Saiwan namun setelah di Kantor Polisi barulah saksi ketahui jika kematian korban Saiwan baru diketahui oleh keluarga Korban Saiwan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di rumah korban Saiwan yang beralamatkan di Jalan Bunga Inem Perum. Mandala Garden Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa Raka, dimana terdakwa Raka merupakan teman sekolah saksi saat Sekolah Dasar di Perhentian Raja dan kemudian bertemu kembali di Pekanbaru sekira tahun 2020 dan sejak bertemu kembali saksi dan terdakwa Raka sering bekerja sama karena saksi memiliki usaha tenda dan jika saksi memerlukan tenaga terdakwa Raka saksi meminta bantuannya untuk menyopir dan memasang tenda. Dan saat ini saksi dan terdakwa Raka tinggal berdekatan walau beda ruas jalan dan saksi selalu



berkomunikasi dengan terdakwa Raka termasuk dengan istrinya terdakwa Raka;

- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa Raka yakni pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib dimana saat itu terdakwa Raka datang ke rumah saksi. Pada saat terdakwa Raka datang ke rumah saksi saat itu saksi sedang mandi dan setelah keluar dari kamar mandi sehabis dari mengantarkan anak saksi ke sekolah lalu saksi melihat terdakwa Raka sudah duduk di ruang tamu dan terdakwa Raka sempat bertanya kepada saksi **"cepat kali mandi bro, mau kemana?"** dan saksi mengatakan ada pekerjaan membongkar tenda. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB kemudian saksi dan terdakwa Raka keluar dari rumah saksi dengan tujuan masing-masing dimana saksi pergi membongkar tenda sedangkan terdakwa Raka tidak tahu mau kemana karena terdakwa Raka tidak ada memberitahukannya kepada saksi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 itu juga tepatnya sekira pukul 12.00 wib, saksi kembali dihubungi oleh terdakwa Raka dimana saat itu terdakwa Raka meminta bantuan kepada saksi untuk mengirimkan nomor rekening saksi karena ada keluargnya dari Kampung yang akan mengirimkan uang untuk biaya uang sekolah anaknya, dan kemudian saksi menjanjikan akan mengirimkannya. Setelah selesai teleponan terdakwa Raka kembali mengirimkan chat yang meminta saksi mengirimkan nomor rekening saksi. Kemudian sekira pukul 12.17 WIB saat saksi sudah tidak bekerja lalu saksi mengirimkan nomor rekening saksi di Bank BRI dengan nomor rek 742801004761530 atas nama saksi. Namun sebelum terdakwa Raka mengirimkan uang kepada saksi, lalu saksi mengirim chat kepada terdakwa Raka **"kalau hanya mengirim sejumlah Rp 100.000 tidak usah saja karena rekening saya sudah kosong dan bisa habis terpotong untuk biaya adminitrasi"**. Tetapi sekira pukul 14.04 wib terdakwa Raka sudah mengirimkan bukti transfer ke rekening saksi sejumlah Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah), kemudian terdakwa Raka juga mengirimkan chat **"ambil Will ntik sore ku jemput, ambil buat mu 2jt kata boss"**. Kemudian terdakwa Raka mengirimkan pesan voice **"Will, itu uang yang ditransper tadi dari Jawa uang hasil jual sawah untuk jatahku Tiga Puluh Juta, ambillah buatmu buat jajan anak sekolah Dua Juta, kasikan"**

Halaman 44 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



dengan orang rumahku Dua Puluh Delapan juta ya Will. Aku ngantar barang ke Loksumawe Aceh bawa truk, udah ya. Assalamualaikum”. Karena tidak percaya saksi sempat membalas “*seriuslah*”. Dan setelah itu saksi tidak bisa lagi menghubungi terdakwa Raka karena handphone terdakwa Raka sudah tidak aktif;

- Bahwa setelah uang di kirimkan ke rekening saksi oleh terdakwa Raka kemudian saksi menarik uang tersebut sejumlah Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) karena terdakwa Raka sempat mengatakan akan menjemputnya sore hari sebelum terdakwa Raka memberitahukan bahwa terdakwa Raka sudah berangkat ke Aceh. Namun setelah saksi menghubungi terdakwa Raka handphonenya sudah tidak aktif dan rencana saksi uang yang sudah saksi tarik akan saksi serahkan kepada istri terdakwa Raka dan saksi melakukan penarikan lagi sejumlah Rp. 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga genap sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). Namun karena saksi pulang kerja sudah larut malam sehingga baru ke esokan harinya sekira pukul 09.00 WIB saksi mengantarkannya ke rumah terdakwa Raka dan menyerahkannya kepada istri terdakwa Raka. Namun sebelum saksi mengantarkan uang tersebut kepada istri sdr RAKA, istri sdr RAKA sudah menghubungi saksi untuk meminta uang tersebut karena menurutnya bahwa terdakwa Raka sudah memberitahukan kepadanya bahwa keluarga terdakwa Raka ada mengirimkan uang dari Kampung sebagai jatah penjualan sawah yang dikirimkan melalui rekening saya karena menurut istri terdakwa Raka sudah janji dengan pihak sekolah hendak membayarkan uang sekolah anaknya. Setelah saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) kepada istri terdakwa Raka lalu saksi menjanjikan sisanya akan saksi berikan kepada istri terdakwa Raka ke esokan harinya karena saksi tidak bisa melakukan penarikan sekaligus. Dan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sebelum saksi berangkat kerja saksi sudah menitipkan kepada istri saksi uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) untuk diantarkan kepada istri terdakwa Raka. Namun dalam perjalanan kerja karyawan saksi yang bernama sdr. KALEK menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa Raka dicari-cari Polisi karena diduga telah melakukan pembunuhan dan mengambil barang-barang milik korban yang dibunuhnya dan saat itu saksi sudah menduga bahwa uang tersebut ada



hubungannya dengan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Raka sehingga saksi menghubungi istri saksi untuk menahan dulu uang tersebut dan jangan menyerahkannya kepada istri terdakwa Raka. Kemudian saksi berkonsultasi dengan keluarga saksi yang merupakan seorang Polisi tentang uang tersebut dan saksi diberikan saran untuk memegang uang tersebut dan jika ada Polisi yang datang baru kemudian diserahkan ke pihak Kepolisian dan lalu pada hari Kamis tanggal 06 Juni Polisi datang ke rumah saksi dan memanggil saksi terkait uang yang ditransfer oleh terdakwa Raka ke rekening saksi yang sebelumnya diakui di transfer dari Kampung oleh terdakwa Raka;

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa Raka diduga telah melakukan pembunuhan dan mengambil barang-barang milik korban pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib saat saksi dan karyawan saksi yang bernama Sdr. KALEK memberitahukan kepada saksi jika terdakwa Raka dicari Polisi karena diduga melakukan pembunuhan dan mengambil barang-barang milik korban di jalan Bunga Inem terhadap bosnya yang sering menggunakan jasanya sebagai sopir pribadi. Mendengar hal itu saksi terkejut dan tidak menduga bahwa terdakwa Raka dapat melakukan hal tersebut mengingat anaknya dalam kondisi sakit dan saksi langsung berpikir bahwa uang yang dikirim ke rekening saksi sehari sebelumnya ada hubungannya dengan perbuatan pembunuhan dan mengambil barang-barang milik korban yang dilakukan oleh terdakwa Raka.

- Bahwa a selama terdakwa Raka ikut bekerja sebagai supir mengantar tenda tempat usaha saksi, menurut saksi kalau terdakwa Raka orangnya tidak ambisius dan cenderung malas kerja padahal diketahui anaknya dalam keadaan sakit dan ekonomi serba kurang dan pekerjaannya sehari-hari sebagai tukang parkir dan jika dari hasil kerja sebagai juru parkir kurang baru mau bekerja dengan saksi dan itupun cenderung malas dan suka tidur-tiduran menurut karyawan saksi lainnya;

- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Roso Wibowo Als Roso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 46 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa saksi adalah tetangga dari korban Saiwan;
- Bahwa kematian korban Saiwan baru diketahui oleh keluarga Korban Saiwan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di rumah korban Saiwan yang beralamatkan di Jalan Bunga Inem Perum. Mandala Garden Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi ikut menemukan mayat korban Saiwan Bersama-sama dengan Ketua RT (saksi Zaidan Matcik Als Zaidan Bin Matcik) dan anak korban yaitu saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan (Alm) dan saksi Siti Hamida Als Mida Binti Saiwan (Alm);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.20 wib, saksi yang saat itu berada di rumah didatangi oleh anak korban Saiwan yaitu saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan (Alm) dan saksi Siti Hamida Als Mida Binti Saiwan (Alm) untuk membantu masuk ke dalam rumah korban Saiwan karena saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan (Alm) ketakutan melihat tumpukan kain di ruang tengah korban Saiwan dan mencium bau aroma busuk. Setelah itu saksi membantu saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan (Alm) dan saksi Siti Hamida Als Mida Binti Saiwan (Alm) untuk menemani saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan (Alm) dan saksi Siti Hamida Als Mida Binti Saiwan (Alm) masuk ke rumah korban Saiwan. Setelah itu saksi Siti Hamida Als Mida Binti Saiwan (Alm) menunggu di luar teras sedangkan saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan (Alm) bersama saksi masuk ke dalam untuk membantu menghidupkan lampu. Setelah itu saksi dan saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan (Alm) keluar lagi karena tidak berani menengok tumpukan kain tersebut. Kemudian saksi mencari temannya untuk mengecek ke dalam dan setelah di teras rumah di senter arah ke dalam dan melihat ada bercak-darak darah. Kemudian saksi bersama saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan (Alm) langsung menghubungi Ketua RT (Saksi Zaidan Matcik Als Zaidan Bin Matcik) di rumahnya dan kemudian Ketua RT (Saksi Zaidan Matcik Als Zaidan Bin Matcik) bersama saksi dan saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan (Alm) masuk ke dalam rumah bapak (korban Saiwan) dan menghidupkan lampu tengah. Pada saat itu Ketua RT (Saksi Zaidan Matcik Als Zaidan Bin Matcik) langsung melihat kain yang menumpuk dan melihat ada korban Saiwan sudah tergeletak bersimbah darah dan di tutupi selimut seprai. Kemudian Ketua RT (Saksi Zaidan Matcik Als Zaidan Bin Matcik)

Halaman 47 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



bersama saksi memberitahu kepada saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan (Alm) bahwa ayahnya (korban Saiwan) sudah tidur dan sudah tidak ada (meninggal) di samping korban Saiwan di temukan sudah banyak darah. Selanjutnya Ketua RT (Saksi Zaidan Matcik Als Zaidan Bin Matcik) langsung menghubungi Pihak kepolisian untuk mengecek keadaan tersebut. Beberapa menit kemudian datang pihak Kepolisian untuk mengecek dan mengolah tempat kejadian perkara dan memastikan keadaan korban Saiwan;

- Bahwa saksi melihat korban Saiwan sebelum menemukan mayatnya ditemukan namun saksi masih melihat mobil miliknya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib. Namun menurut istri saksi bahwa ianya terakhir kali bertemu dengan korban Saiwan yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 saat membeli token listrik setelah korban Saiwan baru sampai dari Tebing yakni kampung istrinya. Kemudian menurut ibu mertua saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 07.30 wib masih melihat mobil milik korban Saiwan di garasi. Lalu kemudian pada sore harinya ibu mertua saksi Kembali melihat mobil milik saksi di dikeluarkan oleh sopirnya yang bernama terdakwa RAKA dengan posisi awal bagian belakang mobil ke arah keluar dan kemudian memundurkannya Kembali yang tadinya bagian depan mobil menghadap ke dalam rumah dan kemudian diputar menghadap ke jalan dan bagian belakang mobil di rapatkan ke arah pintu samping seperti ada yang dimasukkannya melalui pintu belakang mobil. Namun saat mobil dibawa keluar oleh terdakwa, ibu mertua saksi sudah tidak melihatnya karena ibu mertua saksi masuk ke dalam rumah setelah bersih-bersih pekarangan;

- Bahwa saksi yang mengenalkan terdakwa Raka kepada Korban Saiwan yang mana sebelumnya Korban Saiwan meminta mencari sopir yang bisa membawa-bawanya kemana-mana. Kemudian saksi menjanjikan jika ada saksi akan menginformasikan kembali. Kemudian pada suatu malam terdakwa Raka yang datang berbelanja rokok ke warung saksi kebetulan menanyakan apakah ada pekerjaan sebagai sopir untuknya karena ianya mengaku dapat menyopir dan sudah menyopiri kemana-mana. Kemudian saksi menjanjikan akan menanyakan dulu kepada Korban Saiwan dan meminta nomor kontakannya. Selanjutnya saksi memperkenalkan korban Saiwan dengan terdakwa Raka kemudian bekerja kepada korban Saiwan sebagai sopir



dan pekerjaan-pekerjaan lainnya karena saat itu korban Saiwan sudah duda. Demikian juga setelah Korban Saiwan menikah kembali sekira Satu tahun lalu terdakwa Raka tetap menjadi sopirnya dan yang sering dibawa oleh korban Saiwan dengan istri barunya jika pulang ke kampung istrinya di daerah Tebing tinggi;

- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Novi Irianto Als Novi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Opsnal Polresta Pekanbaru yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Raka di Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur;

- Bahwa kematian korban Saiwan baru diketahui oleh keluarga Korban Saiwan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di rumah korban Saiwan yang beralamatkan di Jalan Bunga Inem Perum. Mandala Garden Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru;

- Bahwa awal mula terdakwa Raka berhasil ditangkap yaitu pada tanggal 13 Juni 2024 di daerah Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur. Adapun bagaimana cara team Opsnal Polresta Pekanbaru mengetahui bahwa terdakwa pelaku pembunuhan Korban Saiwan dan mengambil tanpa izin barang-barang milik Korban Saiwan yaitu dari adanya Laporan Polsek Binawidya yang mengatakan jika mobil merk Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi BM 1594 DS berada di Polsek Kampung Melayu Polresta Pekanbaru yang mobil tersebut adalah milik Korban Saiwan yang dibawa kabur oleh terdakwa Raka setelah membunuh korban Saiwan, yang mana mobil tersebut dititipkan oleh terdakwa Raka kepada pamannya yang bernama Taryono di daerah Bengkulu. Selanjutnya teams Opsnal Polresta Pekanbaru berkoordinasi dengan Polsek Binawidya yang pertama kali menangani kasus pembunuhan Korban Saiwan ini. Kemudian teams Opsnal Polresta Pekanbaru dan teams opsnal Polsek Binawidya mendapat informasi jika terdakwa Raka dari Bengkulu berangkat menuju Subang, kemudian atas perintah Kasat Reskrim lalu teams Opsnal Gabungan Polresta Pekanbaru dan Polsek Binawidya dengan dipimpin salah seorang

Halaman 49 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



perwira berangkat menuju Jakarta pada tanggal 10 Juni 2024, sesampainya di Jakarta kemudian teams Opsnal melakukan penyelidikan dan sampai ke rumah keluarga terdakwa Raka di daerah Kelapa Gading lalu Ketua Teams Opsnal selalu berkoordinasi dan mendapatkan informasi jika terdakwa Raka sedang dalam perjalanan ke Subang namun tidak sampai ke Subang karena terdakwa Raka merasa akan ditangkap, selanjutnya dari informasi tersebut didapati jika terdakwa Raka berangkat ke Jawa Timur, selanjutnya team Opsnal Polresra Pekanbaru berangkat ke Jawa Timur pada tanggal 13 Juni 2024 selanjutnya sesampainya di Jawa Timur kemudian team Opsnal Polresta Pekanbaru berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur selanjutnya di Backup oleh Team Jatanras Polda Jatim untuk kemudian melakukan pencarian ke Banyuwangi setelah mengetahui keberadaan terdakwa di Banyuwangi. Sesampainya di Banyuwangi, team Opsnal Polresta Pekanbaru dengan dibackup oleh Jatanras Polda Jawa Timur dan Jatanras Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap terdakwa Raka pada tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 15.30 wib disebuah rumah kos-kosan di Gg. Sukun Kel. Sumber Rejo Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi Prop. Jawa Timur;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa Raka tersebut dilakukan interogasi oleh Ketua Team Opsnal Polresta Pekanbaru apakah benar terdakwa Raka yang telah melakukan pembunuhan dan mengambil barang-barang milik korban Saiwan berupa mobil Suzuki Ertiga BM 1594 DS dan meletakkan mobil tersebut di rumah paman terdakwa Raka yang bernama Taryono, lalu terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

- Bahwa niat atau pun rencana terdakwa untuk menghabisi nyawa Korban Saiwan dikarenakan adanya factor sakit hati terdakwa Raka kepada Korban Saiwan yang mana korban Saiwan tidak mau memberikan uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh korban Saiwan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2024 sehari sebelum kejadian pembunuhan tersebut;

- Bahwa terdakwa Raka dalam pelaiannya sering berpindah-pindah tempat. Hingga akhirnya tertangkap di Banyuwangi;

- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 50 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



6. **Saksi Hernando Als Nando**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Opsnal Polresta Pekanbaru yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Raka di Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa kematian korban Saiwan baru diketahui oleh keluarga Korban Saiwan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di rumah korban Saiwan yang beralamatkan di Jalan Bunga Inem Perum. Mandala Garden Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru;
- Bahwa awal mula terdakwa Raka berhasil ditangkap yaitu pada tanggal 13 Juni 2024 di daerah Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur. Adapun bagaimana cara team Opsnal Polresta Pekanbaru mengetahui bahwa terdakwa pelaku pembunuhan Korban Saiwan dan mengambil tanpa izin barang-barang milik Korban Saiwan yaitu dari adanya Laporan Polsek Binawidya yang mengatakan jika mobil merk Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi BM 1594 DS berada di Polsek Kampung Melayu Polresta Pekanbaru yang mobil tersebut adalah milik Korban Saiwan yang dibawa kabur oleh terdakwa Raka setelah membunuh korban Saiwan, yang mana mobil tersebut dititipkan oleh terdakwa Raka kepada pamannya yang Bernama Taryono di daerah Bengkulu. Selanjutnya teams Opsnal Polresta Pekanbaru berkoordinasi dengan Polsek Binawidya yang pertama kali menangani kasus pembunuhan Korban Saiwan ini. Kemudian teams Opsnal Polresta Pekanbaru dan teams opsnal Polsek Binawidya mendapat informasi jika terdakwa Raka dari Bengkulu berangkat menuju Subang, kemudian atas perintah Kasat Reskrim lalu teams Opsnal Gabungan Polresta Pekanbaru dan Polsek Binawidya dengan dipimpin salah seorang perwira berangkat menuju Jakarta pada tanggal 10 Juni 2024, sesampainya di Jakarta kemudian teams Opsnal melakukan penyelidikan dan sampai ke rumah keluarga terdakwa Raka di daerah Kelapa Gading lalu Ketua Teams Opsnal selalu berkoordinasi dan mendapatkan informasi jika terdakwa Raka sedang dalam perjalanan ke Subang namun tidak sampai ke Subang karena terdakwa Raka merasa akan ditangkap, selanjutnya dari informasi tersebut didapati jika terdakwa Raka berangkat ke Jawa Timur, selanjutnya team Opsnal

Halaman 51 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



Polresra Pekanbaru berangkat ke Jawa Timur pada tanggal 13 Juni 2024 selanjutnya sesampainya di Jawa Timur kemudian team Opsnal Polresta Pekanbaru berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur selanjutnya di Backup oleh Team Jatanras Polda Jatim untuk kemudian melakukan pencarian ke Banyuwangi setelah mengetahui keberadaan terdakwa di Banyuwangi. Sesampainya di Banyuwangi, team Opsnal Polresta Pekanbaru dengan dibackup oleh Jatanras Polda Jawa Timur dan Jatanras Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap terdakwa Raka pada tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 15.30 wib disebuah rumah kos-kosan di Gg. Sukun Kel. Sumber Rejo Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi Prop. Jawa Timur;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa Raka tersebut dilakukan interogasi oleh Ketua Team Opsnal Polresta Pekanbaru apakah benar terdakwa Raka yang telah melakukan pembunuhan dan mengambil barang-barang milik korban Saiwan berupa mobil Suzuki Ertiga BM 1594 DS dan meletakkan mobil tersebut di rumah paman terdakwa Raka yang bernama Taryono, lalu terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

- Bahwa Adapun niat atau pun rencana terdakwa untuk menghabisi nyawa Korban Saiwan dikarenakan adanya factor sakit hati terdakwa Raka kepada Korban Saiwan yang mana korban Saiwan tidak mau memberikan uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh korban Saiwan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2024 sehari sebelum kejadian pembunuhan tersebut;

- Bahwa terdakwa Raka dalam pelaiannya sering berpindah-pindah tempat. Hingga akhirnya tertangkap di Banyuwangi;

- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

7. Saksi Zaidan Matcik Als Zaidan Bin Matcik (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua RT tempat tinggal korban Saiwan;
- Bahwa kematian korban Saiwan baru diketahui oleh keluarga Korban Saiwan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di rumah korban Saiwan yang beralamatkan di Jalan Bunga Inem



Perum. Mandala Garden Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru;

- Bahwa saksi yang menemukan mayat korban Saiwan Bersama-sama dengan Saksi Roso Wibowo Als Roso dan anak korban yaitu saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan (Alm) dan saksi Siti Hamida Als Mida Binti Saiwan (Alm);

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira 19.30 wib setelah saksi melaksanakan sholat Isya datang tamu 2 (Dua) orang warga saksi yaitu saksi Roso Wibowo Als Roso dengan saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan yang bercerita kepada saksi tentang orang tua saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan handphonenya tidak aktif sejak 2(dua) hari yang lalu. Lampu rumah dan pintu pagarnya terkunci, mobil nya tidak ada di rumah. Kemudian di dalam rumah ada yang mencurigakan tumpukan kain di ruangan tengah. Setelah itu saksi mengambil senter dan bersama-sama dengan saksi Roso Wibowo Als Roso dan saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan berangkat menuju kediaman Korban Saiwan. Setelah sampai lalu saksi, saksi Roso Wibowo Als Roso dan saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan masuk ke dalam rumah posisi saksi berada di depan di belakang saksi yaitu saksi Roso Wibowo Als Roso dan saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan yang mana masuk lewat belakang masuk lewat jendela kamar dan menghidupkan lampu di ruangan tengah dan saksi melihat darah yang berserakan dan nampak kakinya, tubuhnya diselimuti dengan kain seprai dan di timpa dengan bantal. Setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi Roso Wibowo Als Roso dan saksi Siti Anisyah Als Siti Binti Saiwan keluar memberitahukan kepada saksi Siti Hamida Als Mida Binti Saiwan bahwa korban Saiwan sudah tidur dan sudah tidak ada (meninggal). Selanjutnya saksi langsung menghubungi Pihak Kepolisian untuk mengecek kaeadaan tersebut. Babarapa menit kemudian datang pihak Kepolisian untuk mengecek dan mengolah tempat kejadian perkara dan memastikan keadaan korban Saiwan yang sudah meninggal dunia;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan korban Saiwan namun setelah pelakunya tertangkap barulah saksi ketahui jika pelaku pembunuhan korban Saiwan adalah terdakwa Raka yang merupakan supir panggilan korban Saiwan;

Halaman 53 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa korban Saiwan sebelumnya adalah duda namun setelah satu tahun belakangan ini diketahui korban Saiwan sudah menikah lagi namun istri korban Saiwan jarang tinggal Bersama korban Saiwan di rumahnya karena istri korban Saiwan sering pulang kampung ke tebing tinggi sehingga korban Saiwan lebih sering tinggal sendirian di rumahnya sedangkan anak-anak korban Saiwan sudah berumah tangga dan juga ada yang bekerja diluar kota;
- Bahwa sepengetahuan saksi dilingkungan tempat tinggal Korban Saiwan termasuk orang yang ramah dan mau bercengkerama dengan tetangga dan setahu saksi korban Saiwan tidak pernah ada masalah dengan warga ditempat tinggalnya;
- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Raka Saputra Als Kake Bin Tata Suhandi, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib di rumah korban Saiwan yang beralamatkan di Jalan Bunga Inem Perum. Mandala Garden Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, Terdakwa Raka Saputra Als Kake Bin Tata Suhandi telah melakukan tindak pidana terhadap korban Saiwan;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah telah memukulkan asbak rokok ke kepala bagian belakang korban Saiwan hingga korban Saiwan tersungkur dilantai dan berdarah dibagian belakang kepalanya, lalu terdakwa mencekik leher korban Saiwan sambil menutup hidungnya kemudian mengambil bantal petak dan membekap wajah korban Saiwan dan kembali mencekik leher korban Saiwan selama hingga membuat korban Saiwan tidak bernafas dan meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa kesal dan sakit hati kepada korban Saiwan yang menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan upah terdakwa sebagai supir harian korban Saiwan akan tetapi tidak diberikan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, korban Saiwan meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah teman korban Saiwan yang ada di daerah Sukajadi dalam hal untuk menagih hutang dengan



catatan dapat tidak dapat korban Saiwan menagih hutang, maka terdakwa tetap mendapat uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah selesai menagih hutang kepada teman korban tersebut lalu terdakwa dan korban Saiwan pulang ke rumah korban Saiwan dan saat itu terdakwa menagih janji korban Saiwan yang akan memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, namun saat itu korban Saiwan tidak mau mengasihnya dengan janji akan mengasihnya besok harinya di hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sejak saat itu terdakwa sudah mulai kesal dengan korban Saiwan;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa berkunjung ke rumah saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy untuk menanyakan apakah ada kerjaan untuk terdakwa namun saat itu saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy mengatakan belum ada kerjaan, lalu sekira pukul 09.00 wib terdakwa pergi dari rumah saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy menuju Jl. Bunga Inem dan disaat itu terdakwa bertemu dengan Korban Saiwan di Indomaret lalu kemudian korban Saiwan meminta terdakwa untuk mengantarkan korban Saiwan ke Bank Mandiri Panam untuk mengganti Pin ATM dan M-Banking LIVIN, sekira pukul 10.00 wib, lalu sesampainya di Bank Mandiri Panam korban Saiwan masuk ke dalam Bank Mandiri sendirian sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil. Setelah selesai dari Bank Mandiri, lalu terdakwa dan Korban Saiwan pergi ke tempat Cucian mobil di Jalan Purwodadi, pada saat menunggu di cucian mobil tersebut kurang lebih sekira pukul 11.00 wib terdakwa kembali meminta uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh korban Saiwan pada hari sebelumnya namun korban Saiwan tidak juga memberikannya dan menyuruh terdakwa untuk makan di café tempat cucian mobil tersebut sedangkan korban Saiwan nanti saja makan di rumah. Dikarenakan uang yang diminta tersebut tidak juga diberikan oleh Korban Saiwan maka terdakwa semakin kesal. Kemudian sekira pukul 12.00 wib setelah selesai mencuci mobil lalu terdakwa dan korban Saiwan pulang ke rumah korban Saiwan di Jl. Bunga Inem, sesampainya di rumah korban Saiwan sekira pukul 12.10 wib, lalu terdakwa memasukkan mobilnya dengan posisi bagian depan mobil menghadap ke dalam. Kemudian sekira pukul 12.15 wib terdakwa dan korban Saiwan ngobrol-ngobrol di ruang teras rumah korban Saiwan, saat ngobrol-ngobrol tersebut korban Saiwan menceritakan kepada terdakwa jika korban Saiwan memiliki uang sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) di dalam rekening Bank Mandiri, mendengar hal



tersebut lalu terdakwa meminta uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh korban Saiwan pada hari sebelumnya namun lagi-lagi korban Saiwan tidak memberikannya lalu korban Saiwan mengeluarkan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa untuk membelikan nasi bungkus karena korban Saiwan ingin makan. Dengan hati yang sudah jengkel dan ditambah dengan uang yang dijanjikan tidak kunjung dikasih, pada saat perjalanan membeli nasi bungkus untuk korban Saiwan disaat itulah timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Saiwan. Setelah selesai membeli nasi bungkus lalu terdakwa Kembali ke rumah Korban Saiwan dan menyerahkan nasi bungkus tersebut kepada korban Saiwan, dan kemudian terdakwa Kembali mencoba meminta uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut namun korban Saiwan juga tidak mau memberikannya hingga terdakwa berkata "jika tidak ada Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) pun tidak apa-apa pak", mendengar perkataan terdakwa tersebut, korban Saiwan mara-marah dengan nada keras berkata "Kau kurang ajar ka, udah susah masih juga minta uang bapak kayak gitu, sudah lah pulang kau sana, akau mau makan" sambil korban Saiwan melemparkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke atas meja yang ada di teras. Mendapat perlakuan dari korban Saiwan tersebut semakin kuat niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Saiwan. Setelah korban Saiwan melemparkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut lalu korban Saiwan berjalan masuk ke dalam rumah, sedangkan terdakwa sambil melihat situasi di luar rumah yang sepi di siang hari masuk ke dalam mengikuti korban Saiwan pelan-pelan dari belakang yang mana saat itu korban Saiwan hendak mengambil piring. Pada saat berjalan dibelakang korban Saiwan, lalu terdakwa melihat Asbak rokok yang berada di meja tamu kemudian mengambil asbak rokok tersebut dan memukulkan asbak rokok tersebut ke kepala bagian belakang korban Saiwan hingga korban Saiwan tersungkur dilantai dan berdarah dibagian belakang kepalanya, saat itu korban Saiwan masih hidup dan mencoba bersuara meminta tolong lalu terdakwa mencekik leher korban Saiwan sambil menutup hidungnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit namun korban Saiwan masih bisa bernafas. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban Saiwan lalu mengambil bantal petak dan membekap wajah korban Saiwan selama 5 (lima) menit namun korban Saiwan masih bernafas. Setelah itu terdakwa Kembali mencekik leher korban Saiwan selama lebih

Halaman 56 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



kurang 10 (sepuluh) menit hingga membuat korban Saiwan tidak bernafas dan meninggal dunia;

- Bahwa setelah memastikan korban Saiwan sudah meninggal dunia, lalu terdakwa mengambil uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari dompet korban Saiwan. Kemudian pada saat itu terdakwa teringat akan uang Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) dalam rekening Bank Mandiri Korban Saiwan yang sebelumnya korban Saiwan ceritakan kepada terdakwa lalu terdakwa melihat buku tabungan Bank Mandiri milik Korban Saiwan yang mana Korban Saiwan ada dalam saku baju korban Saiwan dan terdakwa teringat jika korban Saiwan selalu menulis nomor Pin ATM maupun nomor Pin M-Banking Bank Mandiri milik korban Saiwan di kertas kuning dalam buku tabungan Bank Mandiri tersebut. Hingga timbul niat korban untuk menguras habis uang yang ada di dalam rekening Bank Mandiri Korban Saiwan tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil handphone Samsung A32 warna hitam milik korban Saiwan dan mencoba mengotak-atik M-Banking korban Saiwan dan didalam M-Banking tersebut terdakwa melihat Saldo sejumlah Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) ada dalam rekening korban Saiwan. Kemudian terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun salah transfer dan tertransfer ke rekening satu lagi milik korban Saiwan. Lalu terdakwa menghubungi saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy sekira pukul 14.00 wib dan meminta nomor rekening saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy, setelah saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy memberikan nomor rekeningnya lalu terdakwa mentarnsfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy dan mengatakan kepada saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy kalo uang tersebut hasil penjualan sawah di kampung dan nanti uang tersebut tolong diserahkan kepada istri terdakwa;

- Bahwa setelah itu terdakwa memindahkan mobil korban Saiwan dengan bagian depan menghadap jalan sedangkan bagian belakang menghadap pintu rumah, dan kemudian terdakwa Kembali ke dalam rumah lalu menyeret tubuh korban Saiwan dengan maksud untuk membawa tubuh korban Saiwan ke dalam mobil dengan tujuan untuk dibuang, namun dikarenakan tubuh korban Saiwan berat dan terdakwa tidak sanggup mengangkatnya lalu terdakwa mengambil kain sprej dan membungkus tubuh korban Saiwan dengan tumpukkan kain sprej;

Halaman 57 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa setelah itu terdakwa lupa dengan jam pastinya, lalu terdakwa mengunci seluruh pintu rumah dan pintu pagar pergi meninggalkan rumah korban Saiwan dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga BM 1594 DS milik korban Saiwan, lalu terdakwa pergi menuju BRI Link dan melakukan penarikan dengan ATM milik korban Saiwan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan bertemu dengan istri terdakwa lalu terdakwa meneyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada istri terdakwa sekalian pamit ke istri dengan mengatakan akan ke Aceh Bersama bos terdakwa. Saat itu istri terdakwa bertanya *"ini apa?"* dijawab oleh terdakwa *"ini uang ke Aceh, bayar aja semua"* kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumahnya. Selanjutnya pada pukul 15.40 wib, istri terdakwa menelepon terdakwa dan bertanya *"sudah berada dimana?"* dan dijawab terdakwa *"sudah di Rimbo Panjang"* lalu istri terdakwa bertanya Kembali *"ke Aceh kok lewat Rimbo Panjang"* dijawab oleh terdakwa *"singgah dulu ke Padang"*. Saat itu terdakwa juga mengatakan kepada istri terdakwa jika terdakwa ada uang kiriman dari kampung sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hasil penjualan sawah di kampung yang dikirim keluarga terdakwa ke rekening Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy, lalu istri terdakwa bertanya *"mengapa dikirim ke rekening Willy? Dan mengapa bukan ke rekening saya saja?"* dijawab oleh terdakwa karena saat itu terdakwa sedang Bersama dengan Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy sehingga menggunakan rekeningnya;
- Bahwa setelah terdakwa pergi dari rumah namun sebelum meninggalkan kota Pekanbaru terdakwa Kembali melakukan penarikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan digunakan terdakwa untuk membayar hutang sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa sampai di Jalan Suka Maju RT. 02 RW. 01 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, saat itu terdakwa sudah berada di depan rumah paman terdakwa yang bernama Taryono, lalu terdakwa menelepon Taryono dan mengatakan jika yang menelepon adalah terdakwa setelah itu Taryono membuka pintu rumah dan melihat terdakwa dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu BM 1594 DS selanjutnya Taryono mempersilahkan terdakwa duduk di teras rumahnya. Lalu Taryono masuk ke



dalam rumah untuk menunaikan Sholat Tahajjud sedangkan terdakwa tidur di depan teras beralaskan tikar. Kemudian pada pukul 06.30 wib terdakwa bangun lalu pergi mandi, lalu Taryono mengatakan kepada terdakwa bahwa akan ke Polres untuk mengurus SIM milik anak Taryono. Saat itu terdakwa bercerita kepada Taryono jika terdakwa akan pergi ke Jakarta menemui orang tuanya yang sedang sakit kemudian meminta untuk menumpang Taryono ke Loket Bus Raflessia. Lalu Taryono bertanya kepada terdakwa "kenapa tidak pakai mobil itu saja?" dijawab oleh terdakwa "mobil itu mati pajak, takut membawanya" kemudian terdakwa menitipkan kunci mobil dan STNK mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu BM 1594 DS tersebut di atas speaker milik Taryono dengan alasan selama 2 (dua) minggu setelah terdakwa kembali dari Jakarta. Selanjutnya Taryono pergi ke Polres sekalian mengantar terdakwa ke Loket Putra Raflessia;

- Bahwa selama pelarian tersebut terdakwa sering berpindah-pindah tempat mulai dari Jakarta, Subang, hingga akhirnya terdakwa tertangkap di Banyuwangi pada tanggal 13 Juni 2024;
- Bahwa niat dan rencana terdakwa timbul untuk membunuh korban Saiwan dikarenakan terdakwa kesal dan sakit hati kepada korban Saiwan karena tidak memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikannya dan niat membunuh tersebut timbul saat terdakwa disuruh membeli nasi bungkus untuk korban Saiwan dan niat itu semakin kuat dilakukan terdakwa pada saat terdakwa meminta uang Kembali kepada korban Saiwan namun korban Saiwan hanya memberikan uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan cara marah-marah kepada terdakwa;
- Bahwa dalam pelariannya terdakwa ada membawa barang-barang terkait pembunuhan yang dilakukannya terhadap Korban SAIWAN berupa :
 - a. Asbak bercorak warna biru langit yang digunakan terdakwa untuk memukul kepala Korban SAIWAN dibuang terdakwa di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
 - b. Tirai warna putih yang da bercak darah Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
 - c. 3 (tiga) buah Buku Tabungan Mandiri An. SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
 - d. 1 (satu) buah dompet milik Korban SAIWAN yang berisi ATM Mandiri warna biru An. SAIWAN, KTP An. SAIWAN dan kartu-kartu



lainnya milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;

e. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;

f. 1 (satu) unit handphone TAB milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;

g. Kunci-kunci rumah dan kunci Pagar rumah milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;

h. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam yang terdakwa gunakan pada saat membunuh Korban SAIWAN, terdakwa buang di dalam tong sampah di daerah Lipat Kain;

i. 1 (satu) helai celana Jeans warna hitam yang terdakwa gunakan pada saat membunuh Korban SAIWAN, terdakwa buang di dalam tong sampah di daerah Lipat Kain;

j. 1 (satu) unit handphone android merk HOTWAV warna merah, milik terdakwa, terdakwa buang di tong sampah di daerah Lipat Kain;

k. 1 (satu) buah ATM Mandiri warna hitam An. SAIWAN terdakwa buang di pinggir jalan yang berada di Kota Bangko daerah Jambi;

l. 1 (satu) buah ATM Mandiri warna Gold An. SAIWAN, terdakwa buang di tong sampah Apartemen Gading Nias di Kota Jakarta;

m. 1 (satu) buah KTP milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa patahkan kemudian terdakwa buang di tong sampah Apartemen Gading Nias di Kota Jakarta.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa keterangan terdakwa pada penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ada telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi BM 1594 DS dan Nomor Rangka MHYKZE81SJ100884 dan Nomor Mesin K14BT-1035485 atas nama MARYONO;
2. 1 (satu) buah bantal warna merah dengan motif bunga;
3. 40 (empat puluh) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);



4. 180 (seratus delapan puluh) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
5. 35 (tiga puluh lima) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. 120 (seratus dua puluh) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum No:VER/19/V/KES.3/2024/RSB dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., dokter pemeriksa, pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan bedah mayat (autopsi) an. Saiwan, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 60-70 tahun, Ras Mongoloid, dengan Panjang badan 165 cm, yang sudah mengalami proses pembusukan awal ini, ditemukan memar pada bibir; luka lecet tekan pada lengan kiri atas sisi luar; patah tulang iga ke-6 sebelah kanan sisi depan; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot pelipis kanan; otot-otot leher dan kelenjar gondok akibat kekerasan tumpul.

- Selanjutnya ditemukan luka lecet gores pada kedua pipi dan Pundak kanan; luka terbuka pada daun telinga kiri akibat kekerasan tajam.

- Pada mayat ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia) berupa bintik-bintik perdarahan (petechial hemorrhage) pada selaput kelopak mata dan tanda-tanda kekurangan oksigen (sianosis) pada ujung jari-jari tangan.

- Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah mulut dan leher yang menimbulkan mati lemas (asfiksia).

- Berdasarkan pola dan gambaran luka yang ditemukan pada tubuh mayat sesuai dengan kasus bekap dan atau pencekikan.

- Perkiraan saat kematian 12-36 jam sebelum pemeriksaan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah korban Saiwan yang beralamatkan di Jalan Bunga Inem Perum. Mandala Garden Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, telah terjadi tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Raka Saputra Als Kake Bin Tata Suhandi terhadap korban Saiwan;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah telah memukulkan asbak rokok ke kepala bagian belakang korban Saiwan hingga korban Saiwan tersungkur dilantai dan berdarah dibagian belakang kepalanya, lalu terdakwa mencekik leher korban Saiwan sambil menutup hidungnya kemudian mengambil bantal petak dan membekap wajah korban Saiwan dan kembali mencekik leher korban Saiwan selama hingga membuat korban Saiwan tidak bernafas hingga akhirnya meninggal dunia dan juga terdakwa ada mengambil barang-barang dan uang milik korban Saiwan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, korban Saiwan meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah teman korban Saiwan yang ada di daerah Sukajadi dalam hal untuk menagih hutang dengan catatan dapat tidak dapat korban Saiwan menagih hutang, maka terdakwa tetap mendapat uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah selesai menagih hutang kepada teman korban tersebut lalu terdakwa dan korban Saiwan pulang ke rumah korban Saiwan dan saat itu terdakwa menagih janji korban Saiwan yang akan memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, namun saat itu korban Saiwan tidak mau mengasihnya dengan janji akan mengasihnya besok harinya di hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa berkunjung ke rumah saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy untuk menanyakan apakah ada kerjaan untuk terdakwa namun saat itu saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy mengatakan belum ada kerjaan, lalu sekira pukul 09.00 wib terdakwa pergi dari rumah saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy menuju Jl. Bunga Inem dan disaat itu terdakwa bertemu dengan Korban Saiwan di Indomaret lalu kemudian korban Saiwan meminta terdakwa untuk mengantarkan korban Saiwan ke Bank Mandiri Panam untuk mengganti Pin ATM dan M-Banking LIVIN, sekira pukul 10.00 wib, lalu sesampainya di Bank Mandiri Panam korban Saiwan masuk ke dalam Bank Mandiri sendirian sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil. Setelah selesai dari Bank Mandiri, lalu terdakwa dan Korban Saiwan pergi ke tempat



Cucian mobil di Jalan Purwodadi, pada saat menunggu di cucian mobil tersebut kurang lebih sekira pukul 11.00 wib terdakwa kembali meminta uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh korban Saiwan pada hari sebelumnya namun korban Saiwan tidak juga memberikannya dan menyuruh terdakwa untuk makan di café tempat cucian mobil tersebut sedangkan korban Saiwan nanti saja makan di rumah. Kemudian sekira pukul 12.00 wib setelah selesai mencuci mobil lalu terdakwa dan korban Saiwan pulang ke rumah korban Saiwan di Jl. Bunga Inem, sesampainya di rumah korban Saiwan Isekira pukul 12.10 wib, lalu terdakwa memasukkan mobilnya dengan posisi bagian depan mobil menghadap ke dalam. Kemudian sekira pukul 12.15 wib terdakwa dan korban Saiwan mengobrol-ngobrol di ruang teras rumah korban Saiwan, saat ngobrol-ngobrol tersebut korban Saiwan menceritakan kepada terdakwa jika korban Saiwan memiliki uang sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) di dalam rekening Bank Mandiri, mendengar hal tersebut lalu terdakwa meminta uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh korban Saiwan pada hari sebelumnya namun lagi-lagi korban Saiwan tidak memberikannya lalu korban Saiwan mengeluarkan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa untuk membelikan nasi bungkus karena korban Saiwan ingin makan. Dengan hati yang sudah jengkel dan ditambah dengan uang yang dijanjikan tidak kunjung dikasih, pada saat perjalanan membeli nasi bungkus untuk korban Saiwan disaat itulah timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Saiwan. Setelah selesai membeli nasi bungkus lalu terdakwa Kembali ke rumah Korban Saiwan dan menyerahkan nasi bungkus tersebut kepada korban Saiwan, dan kemudian terdakwa Kembali mencoba meminta uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut namun korban Saiwan juga tidak mau memberikannya hingga terdakwa berkata "jika tidak ada Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) pun tidak apa-apa pak", mendengar perkataan terdakwa tersebut, korban Saiwan mara-marah dengan nada keras berkata "Kau kurang ajar ka, udah susah masih juga minta uang bapak kayak gitu, sudah lah pulang kau sana, akau mau makan" sambil korban Saiwan melemparkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke atas meja yang ada di teras. Mendapat perlakuan dari korban Saiwan tersebut semakin kuat niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Saiwan. Setelah korban Saiwan melemparkan uang Rp100.000,00



(seratus ribu rupiah) tersebut lalu korban Saiwan berjalan masuk ke dalam rumah, sedangkan terdakwa sambil melihat situasi di luar rumah yang sepi di siang hari masuk ke dalam mengikuti korban Saiwan pelan-pelan dari belakang yang mana saat itu korban Saiwan hendak mengambil piring. Pada saat berjalan dibelakang korban Saiwan, lalu terdakwa melihat Asbak rokok yang berada di meja tamu kemudian mengambil asbak rokok tersebut dan memukulkan asbak rokok tersebut ke kepala bagian belakang korban Saiwan hingga korban Saiwan tersungkur dilantai dan berdarah dibagian belakang kepalanya, saat itu korban Saiwan masih hidup dan mencoba bersuara meminta tolong lalu terdakwa mencekik leher korban Saiwan sambil menutup hidungnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit namun korban Saiwan masih bisa bernafas. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban Saiwan lalu mengambil bantal petak dan membekap wajah korban Saiwan selama 5 (lima) menit namun korban Saiwan masih bernafas. Setelah itu terdakwa Kembali mencekik leher korban Saiwan selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga membuat korban Saiwan tidak bernafas dan meninggal dunia;

- Bahwa setelah memastikan korban Saiwan sudah meninggal dunia, lalu terdakwa mengambil uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari dompet korban Saiwan. Kemudian pada saat itu terdakwa teringat akan uang Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) dalam rekening Bank Mandiri Korban Saiwan yang sebelumnya korban Saiwan ceritakan kepada terdakwa lalu terdakwa melihat buku tabungan Bank Mandiri milik Korban Saiwan yang mana Korban Saiwan ada dalam saku baju korban Saiwan dan terdakwa teringat jika korban Saiwan selalu menulis nomor Pin ATM maupun nomor Pin M-Banking Bank Mandiri milik korban Saiwan di kertas kuning dalam buku tabungan Bank Mandiri tersebut. Hingga timbul niat korban untuk menguras habis uang yang ada di dalam rekening Bank Mandiri Korban Saiwan tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil handphone Samsung A32 warna hitam milik korban Saiwan dan mencoba mengotak-atik M-Banking korban Saiwan dan didalam M-Banking tersebut terdakwa melihat Saldo sejumlah Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) ada dalam rekening korban Saiwan. Kemudian terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun salah transfer dan tertransfer ke rekening satu lagi milik korban Saiwan. Lalu terdakwa menghubungi saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy sekira pukul 14.00 wib dan meminta nomor rekening saksi



Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy, setelah saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy memberikan nomor rekeningnya lalu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy dan mengatakan kepada saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy kalo uang tersebut hasil penjualan sawah di kampung dan nanti uang tersebut tolong diserahkan kepada istri terdakwa;

- Bahwa setelah itu terdakwa memindahkan mobil korban Saiwan dengan bagian depan menghadap jalan sedangkan bagian belakang menghadap pintu rumah, dan kemudian terdakwa Kembali ke dalam rumah lalu menyeret tubuh korban Saiwan dengan maksud untuk membawa tubuh korban Saiwan ke dalam mobil dengan tujuan untuk dibuang, namun dikarenakan tubuh korban Saiwan berat dan terdakwa tidak sanggup mengangkatnya lalu terdakwa mengambil kain spreng dan membungkus tubuh korban Saiwan dengan tumpukkan kain spreng;

- Bahwa setelah itu terdakwa lupa dengan jam pastinya, lalu terdakwa mengunci seluruh pintu rumah dan pintu pagar pergi meninggalkan rumah korban Saiwan dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga BM 1594 DS milik korban Saiwan, lalu terdakwa pergi menuju BRI Link dan melakukan penarikan dengan ATM milik korban Saiwan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan bertemu dengan istri terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada istri terdakwa sekaligus pamit ke istri dengan mengatakan akan ke Aceh Bersama bos terdakwa. Saat itu istri terdakwa bertanya "ini apa?" dijawab oleh terdakwa "ini uang ke Aceh, bayar aja semua" kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumahnya. Selanjutnya pada pukul 15.40 wib, istri terdakwa menelepon terdakwa dan bertanya "sudah berada dimana?" dan dijawab terdakwa "sudah di Rimbo Panjang" lalu istri terdakwa bertanya Kembali "ke Aceh kok lewat Rimbo Panjang" dijawab oleh terdakwa "singgah dulu ke Padang". Saat itu terdakwa juga mengatakan kepada istri terdakwa jika terdakwa ada uang kiriman dari kampung sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hasil penjualan sawah di kampung yang dikirim keluarga terdakwa ke rekening Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy, lalu istri terdakwa bertanya "mengapa dikirim ke rekening Willy? Dan mengapa bukan ke rekening saya saja?" dijawab oleh terdakwa karena saat itu terdakwa

Halaman 65 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



sedang Bersama dengan Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy sehingga menggunakan rekeningnya;

- Bahwa setelah terdakwa pergi dari rumah namun sebelum meninggalkan kota Pekanbaru terdakwa Kembali melakukan penarikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan digunakan terdakwa untuk membayar hutang sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

- Bahwa tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa sampai di Jalan Suka Maju RT. 02 RW. 01 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, saat itu terdakwa sudah berada di depan rumah paman terdakwa yang bernama Taryono, lalu terdakwa menelepon Taryono dan mengatakan jika yang menelepon adalah terdakwa setelah itu Taryono membuka pintu rumah dan melihat terdakwa dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu BM 1594 DS selanjutnya Taryono mempersilahkan terdakwa duduk di teras rumahnya. Lalu Taryono masuk ke dalam rumah untuk menunaikan Sholat Tahajjud sedangkan terdakwa tidur di depan teras beralaskan tikar. Kemudian pada pukul 06.30 wib terdakwa bangun lalu pergi mandi, lalu Taryono mengatakan kepada terdakwa bahwa akan ke Polres untuk mengurus SIM milik anak Taryono. Saat itu terdakwa bercerita kepada Taryono jika terdakwa akan pergi ke Jakarta menemui orang tuanya yang sedang sakit kemudian meminta untuk menumpang Taryono ke Loret Bus Rafflesia. Lalu Taryono bertanya kepada terdakwa *"kenapa tidak pakai mobil itu saja?"* dijawab oleh terdakwa *"mobil itu mati pajak, takut membawanya"* kemudian terdakwa menitipkan kunci mobil dan STNK mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu BM 1594 DS tersebut di atas speaker milik Taryono dengan alasan selama 2 (dua) minggu setelah terdakwa kembali dari Jakarta. Selanjutnya Taryono pergi ke Polres sekalian mengantar terdakwa ke Loret Putra Rafflesia;

- Bahwa selama pelarian tersebut terdakwa sering berpindah-pindah tempat mulai dari Jakarta, Subang, hingga akhirnya terdakwa tertangkap di Banyuwangi pada tanggal 13 Juni 2024;

- Bahwa niat dan rencana terdakwa timbul untuk membunuh korban Saiwan dikarenakan terdakwa kesal dan sakit hati kepada korban Saiwan karena tidak memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikannya dan niat membunuh tersebut timbul saat terdakwa disuruh membeli nasi bungkus untuk korban Saiwan dan niat itu semakin kuat dilakukan terdakwa pada saat terdakwa meminta uang Kembali kepada



korban Saiwan namun korban Saiwan hanya memberikan uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan cara marah-marah kepada terdakwa;

- Bahwa dalam pelariannya terdakwa ada membawa barang-barang terkait pembunuhan yang dilakukannya terhadap Korban SAIWAN berupa :

- a. Asbak bercorak warna biru langit yang digunakan terdakwa untuk memukul kepala Korban SAIWAN dibuang terdakwa di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
- b. Tirai warna putih yang da bercak darah Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
- c. 3 (tiga) buah Buku Tabungan Mandiri An. SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
- d. 1 (satu) buah dompet milik Korban SAIWAN yang berisi ATM Mandiri warna biru An. SAIWAN, KTP An. SAIWAN dan kartu-kartu lainnya milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
- e. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
- f. 1 (satu) unit handphone TAB milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
- g. Kunci-kunci rumah dan kunci Pagar rumah milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
- h. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam yang terdakwa gunakan pada saat membunuh Korban SAIWAN, terdakwa buang di dalam tong sampah di daerah Lipat Kain;
- i.1 (satu) helai celana Jeans warna hiyam yang terdakwa gunakan pada saat membunuh Korban SAIWAN, terdakwa buang di dalam tong sampah di daerah Lipat Kain;
- j.1 (satu) unit handphone android merk HOTWAV warna merah ,ilik terdakwa, terdakwa buang di tong sampah did aerah Lipat Kain;
- k. 1 (satu) buah ATM Mandiri warna hitam An. SAIWAN terdakwa buang di pinggir jalan yang berada di Kota Bangko daerah Jambi;
- l.1 (satu) buah ATM Mandiri warna Gold An. SAIWAN, terdakwa buang di tong sampah Apartemen Gading Nias di Kota Jakarta;



m. 1 (satu) buah KTP milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa patahkan kemudian terdakwa buang di tong sampah Apartemen Gading Nias di Kota Jakarta.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Saiwan mengalami ditemukan memar pada bibir; luka lecet tekan pada lengan kiri atas sisi luar; patah tulang iga ke-6 sebelah kanan sisi depan; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot pelipis kanan; otot-otot leher dan kelenjar gondok akibat kekerasan tumpul; ditemukan luka lecet gores pada kedua pipi dan Pundak kanan; luka terbuka pada daun telinga kiri akibat kekerasan tajam; Pada mayat ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia) berupa bintik-bintik perdarahan (petechial hemorrhage) pada selaput kelopak mata dan tanda-tanda kekurangan oksigen (sianosis) pada ujung jari-jari tangan, sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah mulut dan leher yang menimbulkan mati lemas (asfiksia); berdasarkan pola dan gambaran luka yang ditemukan pada tubuh mayat sesuai dengan kasus bekap dan atau pencekikan, sebagaimana dalam Visum Et Repertum No:VER/19/V/KES.3/2024/RSB dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., dokter pemeriksa, pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUH Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Dan Direncanakan Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Halaman 68 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa Raka Saputra Als Kake Bin Tata Suhandi, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdakwa tersebut memenuhi kriteria “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Direncanakan Terlebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain”;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan dengan sengaja (opzet) tersebut adalah “*Willens en Weten*”, yang berarti bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian berarti, ia menghendaki apa yang ia perbuat, dan harus mengerti pula apa yang ia perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian dengan sengaja menurut MvT diatas, Prof. Simons berpendapat bahwa agar dapat seseorang dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan, maka orang itu harus dari semula telah mengetahui bahwa ia sebenarnya tidak boleh melakukan apa yang sudah ia lakukan tersebut, dan suatu perbuatan yang secara sadar dikehendaki harus didahului suatu pengambilan keputusan mana merupakan proses yang terdiri dari 3 (tiga) fase, yaitu:

1. Motif, yang ditimbulkan oleh rangsangan ekstern atau intern;
2. Motif itu dalam dorongan keinginan batin untuk memuaskan suatu keperluan dan dari motif itu timbul maksud (*oogmerk*);
3. Memikirkan bagaimana caranya melaksanakan maksud itu;

Motif, maksud dan dengan sengaja itu pada umumnya adalah suatu proses pembentukan kemauan, yang diwujudkan dalam perbuatan sadar searah pada tujuan sebagaimana akibat yang akan dicapai;

Halaman 69 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa penegertian “dengan sengaja” itu, merupakan kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, dengan mana diartikan juga bahwa kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu saja, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui atau tahu akan keadaan tersebut (*Willens en weten*) hal mana sudah barang tentu akan disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur “direncanakan terlebih dahulu”, untuk dapat menyatakan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu menurut pendapat Brig.Jend Pol. Drs. H.A.K. MOCH ANWAR,SH dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) halaman 93 bahwa sebelum pelaksanaan perbuatan menghilangkan jiwa seseorang diperlukan kondisi (waktu) berpikir secara tenang bagi si pelaku, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya itu terpisah oleh suatu jangka waktu dimana dalam jangka waktu itu si pelaku masih bisa berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya dan juga dalam jangka waktu itu pula si pelaku juga masih ada kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Jangka waktu itu bukan menjadi kriteria bagi pembunuhan dirancang terlebih dulu, jangka waktu dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya dirancangkan terlebih dahulu tetapi tidak merupakan bukti. Mengenai direncanakan terlebih dahulu yang penting adalah merencanakan kehendak atau maksudnya terlebih dahulu, merencanakannya harus dalam keadaan tenang, dan untuk kemudian dilaksanakan harus juga secara tenang;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, didapatlah fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah korban Saiwan yang beralamatkan di Jalan Bunga Inem Perum. Mandala Garden Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Raka Saputra Als Kake Bin Tata Suhandi terhadap korban Saiwan;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah telah memukulkan asbak rokok ke kepala bagian belakang korban Saiwan hingga korban Saiwan tersungkur dilantai dan berdarah dibagian belakang kepalanya,

Halaman 70 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



lalu terdakwa mencekik leher korban Saiwan sambil menutup hidungnya kemudian mengambil bantal petak dan membekap wajah korban Saiwan dan kembali mencekik leher korban Saiwan selama hingga membuat korban Saiwan tidak bernafas hingga akhirnya meninggal dunia dan juga terdakwa ada mengambil barang-barang dan uang milik korban Saiwan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, korban Saiwan meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah teman korban Saiwan yang ada di daerah Sukajadi dalam hal untuk menagih hutang dengan catatan dapat tidak dapat korban Saiwan menagih hutang, maka terdakwa tetap mendapat uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah selesai menagih hutang kepada teman korban tersebut lalu terdakwa dan korban Saiwan pulang ke rumah korban Saiwan dan saat itu terdakwa menagih janji korban Saiwan yang akan memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, namun saat itu korban Saiwan tidak mau mengasihnya dengan janji akan mengasihnya besok harinya di hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa berkunjung ke rumah saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy untuk menanyakan apakah ada kerjaan untuk terdakwa namun saat itu saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy mengatakan belum ada kerjaan, lalu sekira pukul 09.00 wib terdakwa pergi dari rumah saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy menuju Jl. Bunga Inem dan disaat itu terdakwa bertemu dengan Korban Saiwan di Indomaret lalu kemudian korban Saiwan meminta terdakwa untuk mengantarkan korban Saiwan ke Bank Mandiri Panam untuk mengganti Pin ATM dan M-Banking LIVIN, sekira pukul 10.00 wib, lalu sesampainya di Bank Mandiri Panam korban Saiwan masuk ke dalam Bank Mandiri sendirian sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil. Setelah selesai dari Bank Mandiri, lalu terdakwa dan Korban Saiwan pergi ke tempat Cucian mobil di Jalan Purwodadi, pada saat menunggu di cucian mobil tersebut kurang lebih sekira pukul 11.00 wib terdakwa kembali meminta uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh korban Saiwan pada hari sebelumnya namun korban Saiwan tidak juga memberikannya dan menyuruh terdakwa untuk makan di café tempat cucian mobil tersebut sedangkan korban Saiwan nanti saja makan di rumah. Kemudian sekira pukul 12.00 wib setelah selesai mencuci mobil lalu terdakwa dan korban Saiwan pulang ke rumah korban Saiwan di Jl. Bunga Inem, sesampainya di rumah korban Saiwan Isekira pukul 12.10 wib, lalu terdakwa memasukkan mobilnya dengan posisi bagian depan mobil menghadap

Halaman 71 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



ke dalam. Kemudian sekiran pukul 12.15 wib terdakwa dan korban Saiwan mengobrol-ngobrol di ruang teras rumah korban Saiwan, saat ngobrol-ngobrol tersebut korban Saiwan menceritakan kepada terdakwa jika korban Saiwan memiliki uang sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) di dalam rekening Bank Mandiri, mendengar hal tersebut lalu terdakwa meminta uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh korban Saiwan pada hari sebelumnya namun lagi-lagi korban Saiwan tidak memberikannya lalu korban Saiwan mengeluarkan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa untuk membelikan nasi bungkus karena korban Saiwan ingin makan. Dengan hati yang sudah jengkel dan ditambah dengan uang yang dijanjikan tidak kunjung dikasih, pada saat perjalanan membeli nasi bungkus untuk korban Saiwan disaat itulah timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Saiwan. Setelah selesai membeli nasi bungkus lalu terdakwa Kembali ke rumah Korban Saiwan dan menyerahkan nasi bungkus tersebut kepada korban Saiwan, dan kemudian terdakwa Kembali mencoba meminta uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut namun korban Saiwan juga tidak mau memberikannya hingga terdakwa berkata "jika tidak ada Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) pun tidak apa-apa pak", mendengar perkataan terdakwa tersebut, korban Saiwan mara-marah dengan nada keras berkata "Kau kurang ajar ka, udah susah masih juga minta uang bapak kayak gitu, sudah lah pulang kau sana, akau mau makan" sambil korban Saiwan melemparkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke atas meja yang ada di teras. Mendapat perlakuan dari korban Saiwan tersebut semakin kuat niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Saiwan. Setelah korban Saiwan melemparkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut lalu korban Saiwan berjalan masuk ke dalam rumah, sedangkan terdakwa sambil melihat situasi di luar rumah yang sepi di siang hari masuk ke dalam mengikuti korban Saiwan pelan-pelan dari belakang yang mana saat itu korban Saiwan hendak mengambil piring. Pada saat berjalan dibelakang korban Saiwan, lalu terdakwa melihat Asbak rokok yang berada di meja tamu kemudian mengambil asbak rokok tersebut dan memukulkan asbak rokok tersebut ke kepala bagian belakang korban Saiwan hingga korban Saiwan tersungkur dilantai dan berdarah dibagian belakang kepalanya, saat itu korban Saiwan masih hidup dan mencoba bersuara meminta tolong lalu terdakwa mencekik leher korban Saiwan sambil menutup hidungnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit namun korban Saiwan masih bisa bernafas. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar

Halaman 72 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



korban Saiwan lalu mengambil bantal petak dan membekap wajah korban Saiwan selama 5 (lima) menit namun korban Saiwan masih bernafas. Setelah itu terdakwa Kembali mencekik leher korban Saiwan selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga membuat korban Saiwan tidak bernafas dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah memastikan korban Saiwan sudah meninggal dunia, lalu terdakwa mengambil uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari dompet korban Saiwan. Kemudian pada saat itu terdakwa teringat akan uang Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) dalam rekening Bank Mandiri Korban Saiwan yang sebelumnya korban Saiwan ceritakan kepada terdakwa lalu terdakwa melihat buku tabungan Bank Mandiri milik Korban Saiwan yang mana Korban Saiwan ada dalam saku baju korban Saiwan dan terdakwa teringat jika korban Saiwan selalu menulis nomor Pin ATM maupun nomor Pin M-Banking Bank Mandiri milik korban Saiwan di kertas kuning dalam buku tabungan Bank Mandiri tersebut. Hingga timbul niat korban untuk menguras habis uang yang ada di dalam rekening Bank Mandiri Korban Saiwan tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil handphone Samsung A32 warna hitam milik korban Saiwan dan mencoba mengotak-atik M-Banking korban Saiwan dan didalam M-Banking tersebut terdakwa melihat Saldo sejumlah Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) ada dalam rekening korban Saiwan. Kemudian terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun salah transfer dan tertransfer ke rekening satu lagi milik korban Saiwan. Lalu terdakwa menghubungi saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy sekira pukul 14.00 wib dan meminta nomor rekening saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy, setelah saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy memberikan nomor rekeningnya lalu terdakwa mentarnsfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy dan mengatakan kepada saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy kalo uang tersebut hasil penjualan sawah di kampung dan nanti uang tersebut tolong diserahkan kepada istri terdakwa dan setelah itu terdakwa memindahkan mobil korban Saiwan dengan bagian depan menghadap jalan sedangkan bagian belakang menghadap pintu rumah, dan kemudian terdakwa Kembali ke dalam rumah lalu menyeret tubuh korban Saiwan dengan maksud untuk membawa tubuh korban Saiwan ke dalam mobil dengan tujuan untuk dibuang, namun dikarenakan tubuh korban Saiwan berat dan terdakwa tidak sanggup



mengangkatnya lalu terdakwa mengambil kain sprei dan membungkus tubuh korban Saiwan dengan tumpukkan kain sprei;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengunci seluruh pintu rumah dan pintu pagar pergi meninggalkan rumah korban Saiwan dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga BM 1594 DS milik korban Saiwan, lalu terdakwa pergi menuju BRI Link dan melakukan penarikan dengan ATM milik korban Saiwan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan bertemu dengan istri terdakwa lalu terdakwa meneyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada istri terdakwa sekalian pamit ke istri dengan mengatakan akan ke Aceh Bersama bos terdakwa. Saat itu istri terdakwa bertanya *"ini apa?"* dijawab oleh terdakwa *"ini uang ke Aceh, bayar aja semua"* kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumahnya. Selanjutnya pada pukul 15.40 wib, istri terdakwa menelepon terdakwa dan bertanya *"sudah berada dimana?"* dan dijawab terdakwa *"sudah di Rimbo Panjang"* lalu istri terdakwa bertanya Kembali *"ke Aceh kok lewat Rimbo Panjang"* dijawab oleh terdakwa *"singgah dulu ke Padang"*. Saat itu terdakwa juga mengatakan kepada istri terdakwa jika terdakwa ada uang kiriman dari kampung sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hasil penjualan sawah di kampung yang dikirim keluarga terdakwa ke rekening Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy, lalu istri terdakwa bertanya *"mengapa dikirim ke rekening Willy? Dan mengapa bukan ke rekening saya saja?"* dijawab oleh terdakwa karena saat itu terdakwa sedang Bersama dengan Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy sehingga menggunakan rekeningnya dan setelah terdakwa pergi dari rumah namun sebelum meninggalkan kota Pekanbaru terdakwa Kembali melakukan penarikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan digunakan terdakwa untuk membayar hutang sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa sampai di Jalan Suka Maju RT. 02 RW. 01 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, saat itu terdakwa sudah berada di depan rumah paman terdakwa yang bernama Taryono, lalu terdakwa menelepon Taryono dan mengatakan jika yang menelepon adalah terdakwa setelah itu Taryono membuka pintu rumah dan melihat terdakwa dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu BM 1594 DS selanjutnya Taryono mempersilahkan terdakwa duduk di teras rumahnya. Lalu Taryono masuk ke dalam rumah untuk menunaikan Sholat Tahajjud sedangkan terdakwa tidur di depan teras beralaskan tikar. Kemudian pada pukul 06.30 wib terdakwa



bangun lalu pergi mandi, lalu Taryono mengatakan kepada terdakwa bahwa akan ke Polres untuk mengurus SIM milik anak Taryono. Saat itu terdakwa bercerita kepada Taryono jika terdakwa akan pergi ke Jakarta menemui orang tuanya yang sedang sakit kemudian meminta untuk menumpang Taryono ke Loket Bus Rafflesia. Lalu Taryono bertanya kepada terdakwa *"kenapa tidak pakai mobil itu saja?"* dijawab oleh terdakwa *"mobil itu mati pajak, takut membawanya"* kemudian terdakwa menitipkan kunci mobil dan STNK mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu BM 1594 DS tersebut di atas speaker milik Taryono dengan alasan selama 2 (dua) minggu setelah terdakwa kembali dari Jakarta. Selanjutnya Taryono pergi ke Polres sekaligus mengantar terdakwa ke Loket Putra Rafflesia, dan selama pelarian tersebut terdakwa sering berpindah-pindah tempat mulai dari Jakarta, Subang, hingga akhirnya terdakwa tertangkap di Banyuwangi pada tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa niat dan rencana terdakwa timbul untuk membunuh korban Saiwan dikarenakan terdakwa kesal dan sakit hati kepada korban Saiwan karena tidak memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikannya dan niat membunuh tersebut timbul saat terdakwa disuruh membeli nasi bungkus untuk korban Saiwan dan niat itu semakin kuat dilakukan terdakwa pada saat terdakwa meminta uang Kembali kepada korban Saiwan namun korban Saiwan hanya memberikan uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan cara marah-marah kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pelariannya terdakwa ada membawa barang-barang terkait pembunuhan yang dilakukannya terhadap Korban SAIWAN berupa :

- a. Asbak bercorak warna biru langit yang digunakan terdakwa untuk memukul kepala Korban SAIWAN dibuang terdakwa di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
- b. Tirai warna putih yang da bercak darah Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
- c. 3 (tiga) buah Buku Tabungan Mandiri An. SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
- d. 1 (satu) buah dompet milik Korban SAIWAN yang berisi ATM Mandiri warna biru An. SAIWAN, KTP An. SAIWAN dan kartu-kartu lainnya milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;



- e. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
- f. 1 (satu) unit handphone TAB milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
- g. Kunci-kunci rumah dan kunci Pagar rumah milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
- h. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam yang terdakwa gunakan pada saat membunuh Korban SAIWAN, terdakwa buang di dalam tong sampah di daerah Lipat Kain;
- i. 1 (satu) helai celana Jeans warna hitam yang terdakwa gunakan pada saat membunuh Korban SAIWAN, terdakwa buang di dalam tong sampah di daerah Lipat Kain;
- j. 1 (satu) unit handphone android merk HOTWAV warna merah ,ilik terdakwa, terdakwa buang di tong sampah did aerah Lipat Kain;
- k. 1 (satu) buah ATM Mandiri warna hitam An. SAIWAN terdakwa buang di pinggir jalan yang berada di Kota Bangko daerah Jambi;
- l. 1 (satu) buah ATM Mandiri warna Gold An. SAIWAN, terdakwa buang di tong sampah Apartemen Gading Nias di Kota Jakarta;
- m. 1 (satu) buah KTP milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa patahkan kemudian terdakwa buang di tong sampah Apartemen Gading Nias di Kota Jakarta.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Saiwan mengalami ditemukan memar pada bibir; luka lecet tekan pada lengan kiri atas sisi luar; patah tulang iga ke-6 sebelah kanan sisi depan; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot pelipis kanan; otot-otot leher dan kelenjar gondok akibat kekerasan tumpul; ditemukan luka lecet gores pada kedua pipi dan Pundak kanan; luka terbuka pada daun telinga kiri akibat kekerasan tajam; Pada mayat ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia) berupa bintik-bintik perdarahan (petechial hemorrhage) pada selaput kelopak mata dan tanda-tanda kekurangan oksigen (sianosis) pada ujung jari-jari tangan, sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah mulut dan leher yang menimbulkan mati lemas (asfiksia); berdasarkan pola dan gambaran luka yang ditemukan pada tubuh mayat sesuai dengan kasus bekap dan atau pencekikan, sebagaimana dalam Visum Et Repertum No:VER/19/V/KES.3/2024/RSB dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat dan



ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., dokter pemeriksa, pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan diatas, apabila dikaitkan dengan akibat yang dilarang dalam delik materiil seperti dimaksud Pasal 340 KUHP, yaitu dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, maka berarti si pelaku, dalam hal ini adalah terdakwa telah menghendaki (*willens*) melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap korban dan telah mengetahui (*weten*) atau dapat mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban, yang dilakukan dengan merencanakan kehendak atau maksudnya terlebih dahulu, yang dilakukan dalam keadaan tenang, dan dilaksanakan juga secara tenang, ini terlihat dari niatan terdakwa sebelum melaksanakan kehendaknya yang akhirnya terdakwa setelah memukul kepala korban dengan asbak kemudian mencekik dan membekapnya dengan bantal hingga beberapa lama untuk memastikan korban meninggal dunia, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 340 KUH Pidana, selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 365 Ayat (3) KUH Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Ditangannya;
6. Jika Perbuatan tersebut Mengakibatkan Kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Halaman 77 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa dikarenakan unsur pertama dari dakwaan Kedua adalah sama dengan unsur pertama dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum diatas, dimana telah dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam pembuktian unsur pertama dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘mengambil barang’ berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang didasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa sehari-hari adalah membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah korban Saiwan yang beralamatkan di Jalan Bunga Inem Perum. Mandala Garden Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Raka Saputra Als Kake Bin Tata Suhandi terhadap korban Saiwan;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah telah memukulkan asbak rokok ke kepala bagian belakang korban Saiwan hingga korban Saiwan tersungkur dilantai dan berdarah dibagian belakang kepalanya, lalu terdakwa mencekik leher korban Saiwan sambil menutup hidungnya kemudian mengambil bantal petak dan membekap wajah korban Saiwan dan kembali mencekik leher korban Saiwan selama hingga membuat korban Saiwan tidak bernafas hingga akhirnya meninggal dunia dan juga terdakwa ada mengambil barang-barang dan uang milik korban Saiwan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, korban Saiwan meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah teman korban Saiwan yang ada di daerah Sukajadi dalam hal untuk menagih hutang dengan catatan dapat tidak dapat korban Saiwan menagih hutang, maka terdakwa tetap mendapat uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah selesai menagih hutang kepada teman korban tersebut lalu terdakwa dan korban Saiwan pulang ke rumah korban Saiwan dan saat itu terdakwa menagih janji korban Saiwan yang akan memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, namun saat itu korban Saiwan tidak mau mengasihnya dengan janji akan



mengasuhnya besok harinya di hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa berkunjung ke rumah saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy untuk menanyakan apakah ada kerjaan untuk terdakwa namun saat itu saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy mengatakan belum ada kerjaan, lalu sekira pukul 09.00 wib terdakwa pergi dari rumah saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy menuju Jl. Bunga Inem dan disaat itu terdakwa bertemu dengan Korban Saiwan di Indomaret lalu kemudian korban Saiwan meminta terdakwa untuk mengantarkan korban Saiwan ke Bank Mandiri Panam untuk mengganti Pin ATM dan M-Banking LIVIN, sekira pukul 10.00 wib, lalu sesampainya di Bank Mandiri Panam korban Saiwan masuk ke dalam Bank Mandiri sendirian sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil. Setelah selesai dari Bank Mandiri, lalu terdakwa dan Korban Saiwan pergi ke tempat Cucian mobil di Jalan Purwodadi, pada saat menunggu di cucian mobil tersebut kurang lebih sekira pukul 11.00 wib terdakwa kembali meminta uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh korban Saiwan pada hari sebelumnya namun korban Saiwan tidak juga memberikannya dan menyuruh terdakwa untuk makan di café tempat cucian mobil tersebut sedangkan korban Saiwan nanti saja makan di rumah. Kemudian sekira pukul 12.00 wib setelah selesai mencuci mobil lalu terdakwa dan korban Saiwan pulang ke rumah korban Saiwan di Jl. Bunga Inem, sesampainya di rumah korban Saiwan Isekira pukul 12.10 wib, lalu terdakwa memasukkan mobilnya dengan posisi bagian depan mobil menghadap ke dalam. Kemudian sekira pukul 12.15 wib terdakwa dan korban Saiwan ngobrol-ngobrol di ruang teras rumah korban Saiwan, saat ngobrol-ngobrol tersebut korban Saiwan menceritakan kepada terdakwa jika korban Saiwan memiliki uang sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) di dalam rekening Bank Mandiri, mendengar hal tersebut lalu terdakwa meminta uang uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh korban Saiwan pada hari sebelumnya namun lagi-lagi korban Saiwan tidak memberikannya lalu korban Saiwan mengeluarkan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa untuk membelikan nasi bungkus karena korban Saiwan ingin makan. Dengan hati yang sudah jengkel dan ditambah dengan uang yang dijanjikan tidak kunjung dikasih, pada saat perjalanan membeli nasi bungkus untuk korban Saiwan disaat itulah timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Saiwan. Setelah selesai membeli nasi bungkus lalu terdakwa Kembali ke rumah Korban Saiwan dan menyerahkan nasi bungkus tersebut kepada korban Saiwan, dan kemudian

Halaman 79 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



terdakwa Kembali mencoba meminta uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut namun korban Saiwan juga tidak mau memberikannya hingga terdakwa berkata "jika tidak ada Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) pun tidak apa-apa pak", mendengar perkataan terdakwa tersebut, korban Saiwan mara-marah dengan nada keras berkata "Kau kurang ajar ka, udah susah masih juga minta uang bapak kayak gitu, sudah lah pulang kau sana, akau mau makan" sambil korban Saiwan melemparkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke atas meja yang ada di teras. Mendapat perlakuan dari korban Saiwan tersebut semakin kuat niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Saiwan. Setelah korban Saiwan melemparkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut lalu korban Saiwan berjalan masuk ke dalam rumah, sedangkan terdakwa sambil melihat situasi di luar rumah yang sepi di siang hari masuk ke dalam mengikuti korban Saiwan pelan-pelan dari belakang yang mana saat itu korban Saiwan hendak mengambil piring. Pada saat berjalan dibelakang korban Saiwan, lalu terdakwa melihat Asbak rokok yang berada di meja tamu kemudian mengambil asbak rokok tersebut dan memukulkan asbak rokok tersebut ke kepala bagian belakang korban Saiwan hingga korban Saiwan tersungkur dilantai dan berdarah dibagian belakang kepalanya, saat itu korban Saiwan masih hidup dan mencoba bersuara meminta tolong lalu terdakwa mencekik leher korban Saiwan sambil menutup hidungnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit namun korban Saiwan masih bisa bernafas. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban Saiwan lalu mengambil bantal petak dan membekap wajah korban Saiwan selama 5 (lima) menit namun korban Saiwan masih bernafas. Setelah itu terdakwa Kembali mencekik leher korban Saiwan selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga membuat korban Saiwan tidak bernafas dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah memastikan korban Saiwan sudah meninggal dunia, lalu terdakwa mengambil uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari dompet korban Saiwan. Kemudian pada saat itu terdakwa teringat akan uang Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) dalam rekening Bank Mandiri Korban Saiwan yang sebelumnya korban Saiwan ceritakan kepada terdakwa lalu terdakwa melihat buku tabungan Bank Mandiri milik Korban Saiwan yang mana Korban Saiwan ada dalam saku baju korban Saiwan dan terdakwa teringat jika korban Saiwan selalu menulis nomor Pin ATM maupun nomor Pin M-Banking Bank Mandiri milik korban Saiwan di kertas kuning dalam buku tabungan Bank Mandiri tersebut. Hingga timbul niat korban



untuk menguras habis uang yang ada di dalam rekening Bank Mandiri Korban Saiwan tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil handphone Samsung A32 warna hitam milik korban Saiwan dan mencoba mengotak-atik M-Banking korban Saiwan dan didalam M-Banking tersebut terdakwa melihat Saldo sejumlah Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) ada dalam rekening korban Saiwan. Kemudian terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun salah transfer dan tertransfer ke rekening satu lagi milik korban Saiwan. Lalu terdakwa menghubungi saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy sekira pukul 14.00 wib dan meminta nomor rekening saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy, setelah saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy memberikan nomor rekeningnya lalu terdakwa mentarnsfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy dan mengatakan kepada saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy kalo uang tersebut hasil penjualan sawah di kampung dan nanti uang tersebut tolong diserahkan kepada istri terdakwa dan setelah itu terdakwa memindahkan mobil korban Saiwan dengan bagian depan menghadap jalan sedangkan bagian belakang menghadap pintu rumah, dan kemudian terdakwa Kembali ke dalam rumah lalu menyeret tubuh korban Saiwan dengan maksud untuk membawa tubuh korban Saiwan ke dalam mobil dengan tujuan untuk dibuang, namun dikarenakan tubuh korban Saiwan berat dan terdakwa tidak sanggup mengangkatnya lalu terdakwa mengambil kain sprej dan membungkus tubuh korban Saiwan dengan tumpukkan kain sprej;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengunci seluruh pintu rumah dan pintu pagar pergi meninggalkan rumah korban Saiwan dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga BM 1594 DS milik korban Saiwan, lalu terdakwa pergi menuju BRI Link dan melakukan penarikan dengan ATM milik korban Saiwan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan bertemu dengan istri terdakwa lalu terdakwa meneyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada istri terdakwa sekalian pamit ke istri dengan mengatakan akan ke Aceh Bersama bos terdakwa. Saat itu istri terdakwa bertanya "*ini apa?*" dijawab oleh terdakwa "*ini uang ke Aceh, bayar aja semua*" kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumahnya. Selanjutnya pada pukul 15.40 wib, istri terdakwa menelepon terdakwa dan bertanya "*sudah berada dimana?*" dan dijawab terdakwa "*sudah di Rimbo Panjang*" lalu istri terdakwa bertanya Kembali "*ke Aceh kok lewat Rimbo Panjang*" dijawab oleh terdakwa "*singgah dulu ke Padang*". Saat itu terdakwa



juga mengatakan kepada istri terdakwa jika terdakwa ada uang kiriman dari kampung sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hasil penjualan sawah di kampung yang dikirim keluarga terdakwa ke rekening Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy, lalu istri terdakwa bertanya *"mengapa dikirim ke rekening Willy? Dan mengapa bukan ke rekening saya saja?"* dijawab oleh terdakwa karena saat itu terdakwa sedang Bersama dengan Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy sehingga menggunakan rekeningnya dan setelah terdakwa pergi dari rumah namun sebelum meninggalkan kota Pekanbaru terdakwa Kembali melakukan penarikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan digunakan terdakwa untuk membayar hutang sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa sampai di Jalan Suka Maju RT. 02 RW. 01 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, saat itu terdakwa sudah berada di depan rumah paman terdakwa yang bernama Taryono, lalu terdakwa menelepon Taryono dan mengatakan jika yang menelepon adalah terdakwa setelah itu Taryono membuka pintu rumah dan melihat terdakwa dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu BM 1594 DS selanjutnya Taryono mempersilahkan terdakwa duduk di teras rumahnya. Lalu Taryono masuk ke dalam rumah untuk menunaikan Sholat Tahajjud sedangkan terdakwa tidur di depan teras beralaskan tikar. Kemudian pada pukul 06.30 wib terdakwa bangun lalu pergi mandi, lalu Taryono mengatakan kepada terdakwa bahwa akan ke Polres untuk mengurus SIM milik anak Taryono. Saat itu terdakwa bercerita kepada Taryono jika terdakwa akan pergi ke Jakarta menemui orang tuanya yang sedang sakit kemudian meminta untuk menumpang Taryono ke Loket Bus Rafflesia. Lalu Taryono bertanya kepada terdakwa *"kenapa tidak pakai mobil itu saja?"* dijawab oleh terdakwa *"mobil itu mati pajak, takut membawanya"* kemudian terdakwa menitipkan kunci mobil dan STNK mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu BM 1594 DS tersebut di atas speaker milik Taryono dengan alasan selama 2 (dua) minggu setelah terdakwa kembali dari Jakarta. Selanjutnya Taryono pergi ke Polres sekaligus mengantar terdakwa ke Loket Putra Raflesia, dan selama pelarian tersebut terdakwa sering berpindah-pindah tempat mulai dari Jakarta, Subang, hingga akhirnya terdakwa tertangkap di Banyuwangi pada tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa niat dan rencana terdakwa timbul untuk membunuh korban Saiwan dikarenakan terdakwa kesal dan sakit hati kepada korban Saiwan karena tidak memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)



yang dijanjikannya dan niat membunuh tersebut timbul saat terdakwa disuruh membeli nasi bungkus untuk korban Saiwan dan niat itu semakin kuat dilakukan terdakwa pada saat terdakwa meminta uang Kembali kepada korban Saiwan namun korban Saiwan hanya memberikan uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan cara marah-marah kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pelariannya terdakwa ada membawa barang-barang terkait pembunuhan yang dilakukannya terhadap Korban SAIWAN berupa :

- a. Asbak bercorak warna biru langit yang digunakan terdakwa untuk memukul kepala Korban SAIWAN dibuang terdakwa di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
- b. Tirai warna putih yang da bercak darah Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
- c. 3 (tiga) buah Buku Tabungan Mandiri An. SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
- d. 1 (satu) buah dompet milik Korban SAIWAN yang berisi ATM Mandiri warna biru An. SAIWAN, KTP An. SAIWAN dan kartu-kartu lainnya milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
- e. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
- f. 1 (satu) unit handphone TAB milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
- g. Kunci-kunci rumah dan kunci Pagar rumah milik Korban SAIWAN, terdakwa buang di Jembatan sungai yang berada di daerah Lipat Kain;
- h. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam yang terdakwa gunakan pada saat membunuh Korban SAIWAN, terdakwa buang di dalam tong sampah di daerah Lipat Kain;
- i. 1 (satu) helai celana Jeans warna hiyam yang terdakwa gunakan pada saat membunuh Korban SAIWAN, terdakwa buang di dalam tong sampah di daerah Lipat Kain;
- j. 1 (satu) unit handphone android merk HOTWAV warna merah ,ilik terdakwa, terdakwa buang di tong sampah did aerah Lipat Kain;
- k. 1 (satu) buah ATM Mandiri warna hitam An. SAIWAN terdakwa buang di pinggir jalan yang berada di Kota Bangko daerah Jambi;



- l. 1 (satu) buah ATM Mandiri warna Gold An. SAIWAN, terdakwa buang di tong sampah Apartemen Gading Nias di Kota Jakarta;
- m. 1 (satu) buah KTP milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa patahkan kemudian terdakwa buang di tong sampah Apartemen Gading Nias di Kota Jakarta.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang dan uang milik korban Saiwan telah memenuhi corak perbuatan mengambil barang, dengan demikian unsur “Mengambil Barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkaplah fakta bahwa barang berupa 3 (tiga) buah Buku Tabungan Mandiri An. SAIWAN, 1 (satu) buah dompet milik Korban SAIWAN yang berisi ATM Mandiri warna biru An. SAIWAN, KTP An. SAIWAN dan kartu-kartu lainnya milik Korban SAIWAN, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam milik Korban SAIWAN, 1 (satu) unit handphone TAB milik Korban SAIWAN, 1 (satu) buah ATM Mandiri warna hitam An. SAIWAN, 1 (satu) buah ATM Mandiri warna Gold An. SAIWAN, uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari dompet korban Saiwan, uang Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) dalam rekening Bank Mandiri dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga BM 1594 DS milik korban Saiwan, yang diambil oleh terdakwa Terdakwa Raka Saputra Als Kake Bin Tata Suhandi, adalah milik dari korban Saiwan;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan yang dimaksud melawan hak menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Halaman 84 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa “Dengan Melawan Hak” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, terungkaplah fakta adalah bahwa barang berupa 3 (tiga) buah Buku Tabungan Mandiri An. SAIWAN, 1 (satu) buah dompet milik Korban SAIWAN yang berisi ATM Mandiri warna biru An. SAIWAN, KTP An. SAIWAN dan kartu-kartu lainnya milik Korban SAIWAN, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam milik Korban SAIWAN, 1 (satu) unit handphone TAB milik Korban SAIWAN, 1 (satu) buah ATM Mandiri warna hitam An. SAIWAN, 1 (satu) buah ATM Mandiri warna Gold An. SAIWAN, uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari dompet korban Saiwan, uang Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) dalam rekening Bank Mandiri dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga BM 1594 DS milik korban Saiwan, yang diambil oleh terdakwa Terdakwa Raka Saputra Als Kake Bin Tata Suhandi, adalah milik dari korban Saiwan, yang diambil oleh terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Terdakwa memperoleh Kekuasaan terhadap barang tersebut di atas tanpa izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur. “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Ditangannya ;

Menimbang, bahwa sub unsur diatas adalah bersifat alternative sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur diatas maka dapat dikatakan bahwa telah terpenuhinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti,

Halaman 85 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah korban Saiwan yang beralamatkan di Jalan Bunga Inem Perum. Mandala Garden Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Raka Saputra Als Kake Bin Tata Suhandi terhadap korban Saiwan;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah telah memukulkan asbak rokok ke kepala bagian belakang korban Saiwan hingga korban Saiwan tersungkur dilantai dan berdarah dibagian belakang kepalanya, lalu terdakwa mencekik leher korban Saiwan sambil menutup hidungnya kemudian mengambil bantal petak dan membekap wajah korban Saiwan dan kembali mencekik leher korban Saiwan selama hingga membuat korban Saiwan tidak bernafas hingga akhirnya meninggal dunia dan juga terdakwa ada mengambil barang-barang dan uang milik korban Saiwan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, korban Saiwan meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah teman korban Saiwan yang ada di daerah Sukajadi dalam hal untuk menagih hutang dengan catatan dapat tidak dapat korban Saiwan menagih hutang, maka terdakwa tetap mendapat uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah selesai menagih hutang kepada teman korban tersebut lalu terdakwa dan korban Saiwan pulang ke rumah korban Saiwan dan saat itu terdakwa menagih janji korban Saiwan yang akan memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, namun saat itu korban Saiwan tidak mau mengasihnya dengan janji akan mengasihnya besok harinya di hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa berkunjung ke rumah saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy untuk menanyakan apakah ada kerjaan untuk terdakwa namun saat itu saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy mengatakan belum ada kerjaan, lalu sekira pukul 09.00 wib terdakwa pergi dari rumah saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy menuju Jl. Bunga Inem dan disaat itu terdakwa bertemu dengan Korban Saiwan di Indomaret lalu kemudian korban Saiwan meminta terdakwa untuk mengantarkan korban Saiwan ke Bank Mandiri Panam untuk mengganti Pin ATM dan M-Banking LIVIN, sekira pukul 10.00 wib, lalu sesampainya di Bank Mandiri Panam korban Saiwan masuk ke dalam Bank Mandiri sendirian sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil. Setelah selesai dari Bank Mandiri, lalu terdakwa dan Korban Saiwan pergi ke tempat Cucian mobil di Jalan Purwodadi, pada saat menunggu di cucian mobil tersebut kurang lebih



sekira pukul 11.00 wib terdakwa kembali meminta uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh korban Saiwan pada hari sebelumnya namun korban Saiwan tidak juga memberikannya dan menyuruh terdakwa untuk makan di café tempat cucian mobil tersebut sedangkan korban Saiwan nanti saja makan di rumah. Kemudian sekira pukul 12.00 wib setelah selesai mencuci mobil lalu terdakwa dan korban Saiwan pulang ke rumah korban Saiwan di Jl. Bunga Inem, sesampainya di rumah korban Saiwan Isekira pukul 12.10 wib, lalu terdakwa memasukkan mobilnya dengan posisi bagian depan mobil menghadap ke dalam. Kemudian sekira pukul 12.15 wib terdakwa dan korban Saiwan mengobrol-ngobrol di ruang teras rumah korban Saiwan, saat ngobrol-ngobrol tersebut korban Saiwan menceritakan kepada terdakwa jika korban Saiwan memiliki uang sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) di dalam rekening Bank Mandiri, mendengar hal tersebut lalu terdakwa meminta uang uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh korban Saiwan pada hari sebelumnya namun lagi-lagi korban Saiwan tidak memberikannya lalu korban Saiwan mengeluarkan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa untuk membelikan nasi bungkus karena korban Saiwan ingin makan. Dengan hati yang sudah jengkel dan ditambah dengan uang yang dijanjikan tidak kunjung dikasih, pada saat perjalanan membeli nasi bungkus untuk korban Saiwan disaat itulah timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Saiwan. Setelah selesai membeli nasi bungkus lalu terdakwa Kembali ke rumah Korban Saiwan dan menyerahkan nasi bungkus tersebut kepada korban Saiwan, dan kemudian terdakwa Kembali mencoba meminta uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut namun korban Saiwan juga tidak mau memberikannya hingga terdakwa berkata "jika tidak ada Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) pun tidak apa-apa pak", mendengar perkataan terdakwa tersebut, korban Saiwan mara-marah dengan nada keras berkata "Kau kurang ajar ka, udah susah masih juga minta uang bapak kayak gitu, sudah lah pulang kau sana, akau mau makan" sambil korban Saiwan melemparkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke atas meja yang ada di teras. Mendapat perlakuan dari korban Saiwan tersebut semakin kuat niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Saiwan. Setelah korban Saiwan melemparkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut lalu korban Saiwan berjalan masuk ke dalam rumah, sedangkan terdakwa sambil melihat situasi di luar rumah yang sepi di siang hari masuk ke dalam mengikuti korban Saiwan pelan-pelan dari belakang yang mana saat itu korban Saiwan hendak

Halaman 87 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



mengambil piring. Pada saat berjalan dibelakang korban Saiwan, lalu terdakwa melihat Asbak rokok yang berada di meja tamu kemudian mengambil asbak rokok tersebut dan memukulkan asbak rokok tersebut ke kepala bagian belakang korban Saiwan hingga korban Saiwan tersungkur dilantai dan berdarah dibagian belakang kepalanya, saat itu korban Saiwan masih hidup dan mencoba bersuara meminta tolong lalu terdakwa mencekik leher korban Saiwan sambil menutup hidungnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit namun korban Saiwan masih bisa bernafas. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban Saiwan lalu mengambil bantal petak dan membekap wajah korban Saiwan selama 5 (lima) menit namun korban Saiwan masih bernafas. Setelah itu terdakwa Kembali mencekik leher korban Saiwan selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga membuat korban Saiwan tidak bernafas dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah memastikan korban Saiwan sudah meninggal dunia, lalu terdakwa mengambil uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari dompet korban Saiwan. Kemudian pada saat itu terdakwa teringat akan uang Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) dalam rekening Bank Mandiri Korban Saiwan yang sebelumnya korban Saiwan ceritakan kepada terdakwa lalu terdakwa melihat buku tabungan Bank Mandiri milik Korban Saiwan yang mana Korban Saiwan ada dalam saku baju korban Saiwan dan terdakwa teringat jika korban Saiwan selalu menulis nomor Pin ATM maupun nomor Pin M-Banking Bank Mandiri milik korban Saiwan di kertas kuning dalam buku tabungan Bank Mandiri tersebut. Hingga timbul niat korban untuk menguras habis uang yang ada di dalam rekening Bank Mandiri Korban Saiwan tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil handphone Samsung A32 warna hitam milik korban Saiwan dan mencoba mengotak-atik M-Banking korban Saiwan dan didalam M-Banking tersebut terdakwa melihat Saldo sejumlah Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) ada dalam rekening korban Saiwan. Kemudian terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun salah transfer dan tertransfer ke rekening satu lagi milik korban Saiwan. Lalu terdakwa menghubungi saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy sekira pukul 14.00 wib dan meminta nomor rekening saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy, setelah saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy memberikan nomor rekeningnya lalu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy dan mengatakan kepada saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy kalo uang



tersebut hasil penjualan sawah di kampung dan nanti uang tersebut tolong diserahkan kepada istri terdakwa dan setelah itu terdakwa memindahkan mobil korban Saiwan dengan bagian depan menghadap jalan sedangkan bagian belakang menghadap pintu rumah, dan kemudian terdakwa Kembali ke dalam rumah lalu menyeret tubuh korban Saiwan dengan maksud untuk membawa tubuh korban Saiwan ke dalam mobil dengan tujuan untuk dibuang, namun dikarenakan tubuh korban Saiwan berat dan terdakwa tidak sanggup mengangkatnya lalu terdakwa mengambil kain sprei dan membungkus tubuh korban Saiwan dengan tumpukkan kain sprei;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengunci seluruh pintu rumah dan pintu pagar pergi meninggalkan rumah korban Saiwan dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga BM 1594 DS milik korban Saiwan, lalu terdakwa pergi menuju BRI Link dan melakukan penarikan dengan ATM milik korban Saiwan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan bertemu dengan istri terdakwa lalu terdakwa meneyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada istri terdakwa sekalian pamit ke istri dengan mengatakan akan ke Aceh Bersama bos terdakwa. Saat itu istri terdakwa bertanya *"ini apa?"* dijawab oleh terdakwa *"ini uang ke Aceh, bayar aja semua"* kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumahnya. Selanjutnya pada pukul 15.40 wib, istri terdakwa menelepon terdakwa dan bertanya *"sudah berada dimana?"* dan dijawab terdakwa *"sudah di Rimbo Panjang"* lalu istri terdakwa bertanya Kembali *"ke Aceh kok lewat Rimbo Panjang"* dijawab oleh terdakwa *"singgah dulu ke Padang"*. Saat itu terdakwa juga mengatakan kepada istri terdakwa jika terdakwa ada uang kiriman dari kampung sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hasil penjualan sawah di kampung yang dikirim keluarga terdakwa ke rekening Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy, lalu istri terdakwa bertanya *"mengapa dikirim ke rekening Willy? Dan mengapa bukan ke rekening saya saja?"* dijawab oleh terdakwa karena saat itu terdakwa sedang Bersama dengan Saksi Willy Kustya Hendra Sasmita Als Willy sehingga menggunakan rekeningnya dan setelah terdakwa pergi dari rumah namun sebelum meninggalkan kota Pekanbaru terdakwa Kembali melakukan penarikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan digunakan terdakwa untuk membayar hutang sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa sampai di Jalan Suka Maju RT. 02 RW. 01 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, saat itu terdakwa sudah



berada di depan rumah paman terdakwa yang bernama Taryono, lalu terdakwa menelepon Taryono dan mengatakan jika yang menelepon adalah terdakwa setelah itu Taryono membuka pintu rumah dan melihat terdakwa dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu BM 1594 DS selanjutnya Taryono mempersilahkan terdakwa duduk di teras rumahnya. Lalu Taryono masuk ke dalam rumah untuk menunaikan Sholat Tahajjud sedangkan terdakwa tidur di depan teras beralaskan tikar. Kemudian pada pukul 06.30 wib terdakwa bangun lalu pergi mandi, lalu Taryono mengatakan kepada terdakwa bahwa akan ke Polres untuk mengurus SIM milik anak Taryono. Saat itu terdakwa bercerita kepada Taryono jika terdakwa akan pergi ke Jakarta menemui orang tuanya yang sedang sakit kemudian meminta untuk menumpang Taryono ke Loret Bus Raflessia. Lalu Taryono bertanya kepada terdakwa *"kenapa tidak pakai mobil itu saja?"* dijawab oleh terdakwa *"mobil itu mati pajak, takut membawanya"* kemudian terdakwa menitipkan kunci mobil dan STNK mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu BM 1594 DS tersebut di atas speaker milik Taryono dengan alasan selama 2 (dua) minggu setelah terdakwa kembali dari Jakarta. Selanjutnya Taryono pergi ke Polres sekalian mengantar terdakwa ke Loret Putra Raflesia, dan selama pelarian tersebut terdakwa sering berpindah-pindah tempat mulai dari Jakarta, Subang, hingga akhirnya terdakwa tertangkap di Banyuwangi pada tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa niat dan rencana terdakwa timbul untuk membunuh korban Saiwan dikarenakan terdakwa kesal dan sakit hati kepada korban Saiwan karena tidak memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikannya dan niat membunuh tersebut timbul saat terdakwa disuruh membeli nasi bungkus untuk korban Saiwan dan niat itu semakin kuat dilakukan terdakwa pada saat terdakwa meminta uang Kembali kepada korban Saiwan namun korban Saiwan hanya memberikan uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan cara marah-marah kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan diatas, dimana terdakwa adalah telah memukulkan asbak rokok ke kepala bagian belakang korban Saiwan hingga korban Saiwan tersungkur dilantai dan berdarah dibagian belakang kepalanya, lalu terdakwa mencekik leher korban Saiwan sambil menutup hidungnya kemudian mengambil bantal petak dan membekap wajah korban Saiwan dan kembali mencekik leher korban Saiwan selama hingga membuat korban Saiwan tidak bernafas hingga akhirnya meninggal dunia dan setelah itu terdakwa ada mengambil barang-barang dan uang milik korban Saiwan, adalah perbuatan yang didahului dengan kekerasan



yang untuk mempermudah terdakwa dalam mengambil barang-barang milik korban Saiwan, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi corak perbuatan yang didahului dan diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian tersebut sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Jika Perbuatan Mengakibatkan Kematian”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan terungkaplah bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Saiwan mengalami ditemukan memar pada bibir; luka lecet tekan pada lengan kiri atas sisi luar; patah tulang iga ke-6 sebelah kanan sisi depan; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot pelipis kanan; otot-otot leher dan kelenjar gondok akibat kekerasan tumpul; ditemukan luka lecet gores pada kedua pipi dan Pundak kanan; luka terbuka pada daun telinga kiri akibat kekerasan tajam; Pada mayat ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia) berupa bintik-bintik perdarahan (petechial hemorrhage) pada selaput kelopak mata dan tanda-tanda kekurangan oksigen (sianosis) pada ujung jari-jari tangan, sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah mulut dan leher yang menimbulkan mati lemas (asfiksia); berdasarkan pola dan gambaran luka yang ditemukan pada tubuh mayat sesuai dengan kasus bekap dan atau pencekikan, sebagaimana dalam Visum Et Repertum No:VER/19/V/KES.3/2024/RSB dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., dokter pemeriksa, pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Jika Perbuatan Mengakibatkan Kematian “ telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 340 dan Pasal 365 Ayat (3) KUH Pidana

Halaman 91 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr



maka berdasarkan alat bukti yang sah maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pembedaan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam keadaan ditahan, penahanan pada diri terdakwa didasarkan alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi BM 1594 DS dan Nomor Rangka MHYKZE81SJ100884 dan Nomor Mesin K14BT-1035485 atas nama MARYONO;
- 1 (satu) buah bantal warna merah dengan motif bunga;
- 40 (empat puluh) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 180 (seratus delapan puluh) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 35 (tiga puluh lima) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 120 (seratus dua puluh) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);



Dikarenakan merupakan milik dari korban Saiwan maka sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang meninggal dunia;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Keluarga korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 340 dan Pasal 365 Ayat (3) KUH Pidana, ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Raka Saputra Als Kake Bin Tata Suhandi**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan Berencana dan melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan yang mengakibatkan kematian"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi BM 1594 DS dan Nomor Rangka MHYKZE81SJ100884 dan Nomor Mesin K14BT-1035485 atas nama MARYONO;
- 1 (satu) buah bantal warna merah dengan motif bunga;
- 40 (empat puluh) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 180 (seratus delapan puluh) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 35 (tiga puluh lima) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 120 (seratus dua puluh) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Siti Hamidah Als Mida Binti Saiwan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dedy, S.H., M.H., Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrian Saherwan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Wirman Jhoni Lafie, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id



Dedy, S.H., M.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adrian Saherwan, S.H.

Halaman 95 dari 95 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2024/PN Pbr